

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die
Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn,
poststelle@bfdi.bund.de
Deutschland

In Kumhausen 15.12.2024

Eine Beschwerde an den BfDI über die Abschaltung meiner Person vom Internet durch O₂ Telefónica Germany.

Sehr geehrter Bundesbeauftragter,

aufgrund der dokumentierten Praktiken der **O₂ Telefónica** sowie weiterer Akteure, darunter die Deutsche Telekom und Schufa Holding AG, die Verstöße gegen die **DSGVO**, die Einschränkung des Internetzugangs und repressive Maßnahmen gegenüber Kunden umfassen, ersuche ich Sie hiermit, die **Lizenzen dieser Unternehmen zur Bereitstellung von GSM-Signalen und Telekommunikationsdiensten** zu überprüfen.

Diese Praktiken verstoßen nicht nur gegen gesetzliche Vorschriften, sondern untergraben auch das Vertrauen der Bürger in das Regulierungssystem und gefährden die demokratischen Grundprinzipien des Rechtsstaats. Es handelt sich hierbei um **mafiose Praktiken!**

Rechtliche und regulatorische Grundlagen zur Überprüfung von Lizenzen:

3. Verstoß gegen Lizenzbedingungen:

- Telekommunikationsunternehmen, die Lizenzen zur Bereitstellung von **GSM-Signalen** und damit verbundenen Dienstleistungen erhalten, verpflichten sich in der Regel zur Einhaltung der

gesetzlichen Vorschriften, einschließlich der **DSGVO** und des **Telekommunikationsgesetzes (TKG)** in Deutschland.

- Wenn die Praktiken der Unternehmen (z. B. **Datenmissbrauch, Repressionen gegen Nutzer oder Verletzung der Netzneutralität**) gegen die Lizenzbedingungen verstoßen, haben die Regulierungsbehörden das Recht, die Lizenz zu überprüfen, vorübergehend auszusetzen oder zu widerrufen.

3. Die Rolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI):

- Der **BfDI** (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) ist für die **Aufsicht über Telekommunikationsunternehmen** in Deutschland zuständig.
- Diese Behörde kann gebeten werden, zu untersuchen, ob **O₂ Telefónica** oder andere Unternehmen die Lizenzbedingungen einhalten, insbesondere wenn Beweise für **Verstöße gegen die Rechte der Kunden oder Vorschriften** vorliegen.

3. DSGVO (Artikel 58):

- Die **DSGVO** gewährt den nationalen Aufsichtsbehörden die **Befugnis zur Untersuchung und Sanktionierung von Unternehmen** bei Verstößen gegen den Datenschutz, was bis zur **Aussetzung oder zum Widerruf ihrer Berechtigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten** führen kann.

4. Schutz des öffentlichen Interesses:

- Wenn Unternehmen ihre **Marktposition systematisch missbrauchen** (z. B. durch **kartellähnliches Verhalten**) oder die **Grundrechte der Nutzer verletzen**, ist es legitim, eine Untersuchung auf **nationaler und europäischer Ebene** zu fordern.

Meine Antwort auf ihr Verhalten:

1. Beschwerde beim BfDI:

- Aus diesen Gründen reiche ich eine **offizielle Beschwerde** ein und fordere eine **Überprüfung der Lizenzen** der betroffenen Unternehmen aufgrund der dokumentierten Praktiken.

2. Aufforderung zur Zusammenarbeit mit europäischen Regulierungsbehörden:

- Da diese Praktiken auch die Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten betreffen, ist es legitim, die **Europäische Kommission** oder europäische Regulierungsbehörden zu einem **koordinierten Vorgehen** aufzufordern.

3. Mediale Berichterstattung:

- Sollte die **Untätigkeit** der Regulierungsbehörden systematisch bestehen bleiben, werde ich die **Notwendigkeit einer öffentlichen Aufsicht** über deren Tätigkeit durch **Medialisierung** betonen, um die Transparenz der Untersuchung sicherzustellen.

Die O₂ Telefónica handelt entgegen den Bedingungen ihrer Lizenz.
Hier ist die Analyse:

1. Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz (TKG):

§ 45k TKG (Verbraucherrechte):

- Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, eine **unterbrechungsfreie Verfügbarkeit ihrer Dienste** sicherzustellen, sofern kein **rechtlich schwerwiegender Grund** für deren Einschränkung vorliegt (z. B. **Zahlungsverzug, Naturkatastrophen, Stromausfall** usw.).
- Eine **nicht rechtlich begründete Sperrung des Internets** stellt einen Verstoß gegen diese Verpflichtung dar. Die **O₂ Telefónica Germany** hat meinen Internetzugang **unrechtmäßig blockiert**, ohne dass ein legitimer Grund vorliegt.

Netzneutralität:

- Telekommunikationsanbieter dürfen ihre Kunden **nicht diskriminieren** oder deren Daten für **repressive Zwecke** verwenden, da dies als **Missbrauch ihrer Marktposition** eingestuft wird.

2. Verstoß gegen die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):

- Die **Sperrung des Internets** am **12.12.2024 um 9:30 Uhr** wurde mir gegenüber als **Repressalie** in Reaktion auf meine laufenden rechtlichen Aktivitäten vor dem **Landgericht Landshut** gegen die Gegner **Schufa Holding AG** und **Deutsche Telekom AG** eingesetzt,

was ein **unrechtmäßiges Verarbeiten meiner personenbezogenen Daten** darstellt:

Artikel 5 DSGVO (Grundsätze der Datenverarbeitung):

- Daten dürfen nur für **rechtmäßige und transparente Zwecke** verarbeitet werden.
- Die **Sperrung des Internets** wurde jedoch als **Repressalie** gegen meine rechtlichen Aktivitäten genutzt, was in der Praxis ein **unrechtmäßiges Verarbeiten von Daten** bedeutet.

Artikel 6 DSGVO:

- Ohne einen rechtlichen Grund zur Verarbeitung von Daten (z. B. SIM-Karten, Verbindungskennungen) handelt es sich um eine **rechtswidrige Verarbeitung**.
 - Die Nutzung von Daten meiner **SIM-Karte** oder Verbindungskennungen zur Sperrung des Internets hat **keine gesetzliche Grundlage**.
 - **O2 Telefónica** hat meinen Internetzugang getrennt, um sich an mir zu rächen, weil ich dem **Landgericht Landshut unwiderlegbare Beweise** vorgelegt habe, die die Existenz dieses **Mega-Kartellbetrugs** sowie Verstöße gegen meine Rechte und Datenschutzgesetze belegen.
-

3. Verstoß gegen Lizenzbedingungen:

- **Telekommunikationslizenzen** beinhalten die Verpflichtung des Anbieters, **Gesetze einzuhalten** und die **Rechte der Kunden zu schützen**. Wenn ein Unternehmen:
 - **Die Verfügbarkeit grundlegender Dienste absichtlich beeinträchtigt,**
 - **Gegen die DSGVO oder das TKG verstößt,**
 - **An Praktiken beteiligt ist, die die Rechte von Bürgern beeinträchtigen,**... wird es als **Handeln im Widerspruch zu den Lizenzbedingungen** betrachtet.
-

4. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:

- Wenn es sich um ein **koordiniertes Verhalten mehrerer Telekommunikationsunternehmen** (kartellähnliche Praktiken) handelt, kann dieses Verhalten als **Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln** gewertet werden:

- **Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV):**
Verbietet **kartellähnliche Absprachen** und Praktiken, die den Wettbewerb einschränken.
 - **Artikel 102 AEUV:**
Verbietet den **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung**.
-

Mögliche Konsequenzen für O₂ Telefónica:

1. Überprüfung der Lizenz:

- Der **BfDI** kann O₂ Telefónica auffordern, ihre Verfahren offenzulegen und nachzuweisen, dass sie im Einklang mit den Gesetzen und Lizenzbedingungen handelt, in **Koordination mit der Kriminalpolizei**.
- Sollte ein Verstoß festgestellt werden, fordere ich die **Aussetzung oder den Widerruf der Lizenz**.

2. Sanktionen gemäß DSGVO:

- Die **Verarbeitung von Daten zu repressiven Zwecken** kann zu erheblichen finanziellen Sanktionen führen (bis zu **4 % des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens**).

3. Strafrechtliche Konsequenzen:

- In meinem Fall wurde die **Internetsperrung** als **Mittel der Einschüchterung** und zur **Verweigerung des Zugangs zu Informationen** sowie zur **Erschwerung meiner effektiven Verteidigung gegen die Willkür der staatlichen Macht** eingesetzt, was als **Straftat** gemäß dem deutschen Strafgesetzbuch (§ 240 StGB – Nötigung) gewertet werden kann.
-

Antrag:

- Ich fordere den **BfDI** auf, zu prüfen, ob das Verhalten und die Praktiken von **O₂ Telefónica** mit den Lizenzbedingungen übereinstimmen.
- Im Falle eines festgestellten Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen beantrage ich die **Aussetzung oder den Widerruf der Lizenz** von **O₂ Telefónica Germany**.
- Ich fordere Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Kunden und des öffentlichen Interesses, einschließlich der **Koordination mit**

europäischen Regulierungsbehörden und der Europäischen Kommission.

- **O2 Telefónica** missbraucht seine Lizenz zur Einschränkung von Rechten und Grundfreiheiten der Kunden, was einen schwerwiegenden Verstoß gegen das **öffentliche Interesse** und die **Bedingungen für die Lizenzvergabe** darstellt.

Begründung der Beschwerde:

Bestätigung kartellähnlichen Verhaltens:

- Die **Sperrung meines Internetzugangs** durch **O2 Telefónica Germany** während eines laufenden Gerichtsverfahrens zeigt ein **koordiniertes Verhalten der Telekommunikationsunternehmen** mit dem Ziel, meine **gesetzlichen Rechte auf Internetzugang einzuschränken**.
- Diese Handlung deutet auf eine **enge Zusammenarbeit** zwischen den an diesem **Kartellbetrug beteiligten Akteuren**, einschließlich der **Bundesregierung Deutschlands** (13 % der Anteile an der Deutschen Telekom), hin.
- Dies **untermauert meine Behauptungen**, dass es sich um **Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln** im Rahmen einer **kartellähnlichen Vereinbarung** handelt.

Schlussfolgerung und Zusammenfassung:

Die **Sperrung meines Internetzugangs** durch **O2 Telefónica Germany** während eines laufenden Gerichtsverfahrens stellt einen **schwerwiegenden Verstoß** gegen die **Lizenzbedingungen**, das **Telekommunikationsgesetz**, die **DSGVO** und die **Wettbewerbsregeln** dar. Diese Maßnahme deutet auf ein **koordiniertes Verhalten** im Rahmen von **kartellähnlichen Praktiken** hin, welches nicht nur die Rechte Einzelner verletzt, sondern auch das **Vertrauen der Öffentlichkeit in das Rechtssystem und demokratische Prinzipien** untergräbt.

Ich fordere den BfDI auf, unverzüglich:

1. Zu prüfen, ob **O2 Telefónica Germany** die Bedingungen ihrer Lizenz einhält.
2. Maßnahmen zur **Aussetzung oder zum Widerruf der Lizenz** dieser Gesellschaft im Falle bestätigter Verstöße zu ergreifen.
3. Mit europäischen Regulierungsbehörden bei der **Koordinierung der Untersuchung** zusammenzuarbeiten.
4. Den **Schutz der Grundrechte der Kunden** und des **öffentlichen Interesses** sicherzustellen.
5. Dafür zu sorgen, dass die beteiligten Unternehmen gemäß der **DSGVO sanktioniert** werden und Maßnahmen eingeführt werden, um die Wiederholung solcher Praktiken zu verhindern.

6. Eine **Überprüfung der Verarbeitung geschützter personenbezogener Daten** bei allen Telekommunikationsanbietern durchzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit der **Bewertung von Anträgen auf Internetzugang**, da es hierbei zur **Verschleierung von Informationen über Zweck, Umfang und rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung** gegenüber Verbrauchern kommt.
7. Zu berücksichtigen, dass solche Handlungen einen direkten **Verstoß gegen Artikel 5 DSGVO** darstellen, der die Grundsätze der **Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz und Datenminimierung** festlegt. Darüber hinaus werden Verbrauchern keine ausreichenden Informationen über ihre Rechte gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO bereitgestellt, was ihre Fähigkeit erheblich schwächt, ihre Datenschutz- und Informationsrechte wahrzunehmen.
8. Zu erkennen, dass das **systematische Versagen** der Telekommunikationsunternehmen nicht nur zu wiederholten Verstößen gegen die DSGVO führt, sondern auch das **Vertrauen der Verbraucher in den Schutz ihrer Grundrechte erheblich schwächt**. Dieses Verhalten stellt eine ernsthafte Gefährdung des öffentlichen Interesses und der Prinzipien des Rechtsstaats dar.

Ich fordere den BfDI auf, eine umfassende **Überprüfung aller Internetanbieter**, einschließlich **O2 Telefónica Deutschland**, auf dem deutschen Markt durchzuführen, mit Schwerpunkt auf der Einhaltung der **DSGVO-Regeln**. Ich fordere außerdem, **angemessene Maßnahmen** zu ergreifen, um die **gesetzliche und transparente Verarbeitung personenbezogener Daten** im Telekommunikationssektor sicherzustellen.

Beweis:

des Anhangs zu dieser Beschwerde mit dem Titel:

1. Streit vor Gericht

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _sharp_DE_SK_with_QES.pdf

1. Anschlussvereinbarung mit O2 Telefónica

o2_Prepaid_Max Originally Vertrag miz o2_prepaid.pdf

1. Zahlungsnachweis für diesen Service

account-statement_2024-11-01_2024-11-30_sk-sk_8328b2.pdf

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen, den 15.12.2024

Peter Ferenc



PETER FERENC

Rammelkam 39
84036
Kumhausen
Bayern

IBAN LT943250066446153550
BIC REVOLT21

Súhrn zostatku

Produkt	Počiatočný zostatok	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Konečný zostatok
Účet (bežný účet)	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27
Celkom	€14.05	€106.78	€115.00	€22.27

Zostatok na vašom výpise sa môže líšiť od zostatku, ktorý sa vám zobrazuje v aplikácii. Zostatok na výpise odráža iba zúčtované transakcie, pričom zostatok v aplikácii zobrazuje použiteľný zostatok, ktorý zahŕňa aj čakajúce transakcie.

Transakcie účtu od 1. novembra 2024 do 30. novembra 2024

Dátum	Popis	Vydané peniaze	Prijaté peniaze	Zostatok
7. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€15.00	€29.05
16. 11. 2024	Payment from Peter Ferenc Od: PETER FERENC, SK5909000000005209957308		€100.00	€129.05
17. 11. 2024	Adobe Pre: Adobe *adobe, 044-207-3650 Karta: 535456*****3395	€23.79		€105.26
29. 11. 2024	To Telefonica Germany G	€74.99		€30.27
30. 11. 2024	O2 Pre: Www.o2.sk, Bratislava, BL Karta: 535456*****3395	€8.00		€22.27



Nahlásenie straty alebo krádeže karty
+370 5 214 3608
Získajte pomoc priamo v aplikácii
Naskenujte QR kód

Revolut Bank UAB je úverová inštitúcia licencovaná v Litovskej republike pod číslom spoločnosti 304580906 a autorizáčnym kódom LB002119. Sídlo spoločnosti je zaregistrované na adrese Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, Litovská republika. Spoločnosť Revolut Bank UAB je licencovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy a Európskou centrálnou bankou. Vklady chráni litovský systém ochrany vkladov, môžu však platiť isté výnimky. Viac informácií sa dočítate v [dokumente](#) s informáciami o poistení vkladov. Ďalšie informácie o poistení vkladov, ktoré spravuje verejná inštitúcia pre poistenie vkladov a investícií (Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“), nájdete na stránke [www.iidraudimas.lt](#). V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať cez čet v aplikácii Revolut.

Kontaktdaten des BfDI und seine Rolle im Unternehmen:

- **E-mail:** *poststelle@bfdi.bund.de*
- **Website:** [bfdi.bund.de](https://www.bfdi.bund.de)
- **Adresse:**
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Deutschland
- **Telefon:** +49 228 99 77 99 - 0

Hauptaufgaben und Kompetenzen des BfDI:

1. **Überwachung des Schutzes personenbezogener Daten**
 - Der BfDI ist verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
 - Er überprüft, ob private Unternehmen, öffentliche Behörden und Organisationen personenbezogene Daten rechtmäßig, transparent und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten.
2. **Umgang mit Beschwerden von Einzelpersonen**
 - Bürger können Beschwerden beim BfDI einreichen, wenn sie der Meinung sind, dass ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig oder ohne ihre Zustimmung verarbeitet wurden.
 - Der BfDI untersucht diese Fälle und verhängt bei Verstößen entsprechende Maßnahmen und Bußgelder.
3. **Beratungstätigkeit**
 - Der BfDI bietet Fachberatung für Einzelpersonen, Organisationen und öffentliche Institutionen zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz an.
 - Er befasst sich auch mit Fragen des Zugangs zu Informationen und des freien Zugangs zu Daten.
4. **Informationsfreiheit**
 - Der BfDI stellt das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen sicher, die von Bundesbehörden gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gehalten werden.

- Er überwacht, dass Behörden die angeforderten Informationen transparent und rechtzeitig bereitstellen.

5. Sanktionen und Maßnahmen

- Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO oder das BDSG kann der BfDI-Bußgelder verhängen (bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes der Organisation).
- Er kann die Datenverarbeitung aussetzen oder andere Korrekturmaßnahmen anordnen.

6. Zusammenarbeit mit anderen Behörden

- Der BfDI kooperiert mit anderen **europäischen Regulierungsbehörden** und leistet über den Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) **einen Beitrag zum Datenschutz auf europäischer Ebene.**

Praxisbeispiele für Interventionen des BfDI:

1. Untersuchung von Datenschutzverletzungen (z. B. Datenlecks oder **unbefugte Blockierung von Diensten**).
2. Aufsicht über Telekommunikationsunternehmen und deren Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der DSGVO.
3. Behandlung von Beschwerden der Bürger über die Untätigkeit von Unternehmen oder Institutionen bei der **Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung ihrer Daten.**

Wie kann mir das BfDI in meinem Fall helfen:

Für den Fall, dass **O2 Telefónica**:

1. Sie hat meine persönlichen Daten missbraucht (z.B. um **das Internet unbefugt zu blockieren**).
2. Sie verstieß gegen die DSGVO, insbesondere gegen die Artikel **5 und 6 der DSGVO**.
3. **Sie ist der Verpflichtung, mich über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu informieren, nicht nachgekommen.**

... Ich kann **eine offizielle Beschwerde** beim BfDI einreichen, der befugt ist, den Sachverhalt zu untersuchen und Bußgelder und Maßnahmen zu verhängen, wenn sich der Verstoß bestätigt.

O₂ Prepaid Max
(Stand: 06.09.2023)

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Telefon: 0176-88 85 52 82 (es gilt der vom jeweiligen Anbieter ausgewiesene Preis für einen Anruf ins Festnetz)

Vertragszusammenfassung

- Diese Vertragszusammenfassung enthält die Hauptbestandteile dieses Dienstleistungsangebots, wie es das EU-Recht¹ vorschreibt.
- Sie erleichtert den Vergleich verschiedener Angebote.
- Vollständige Informationen über die Dienstleistung sind in anderen Dokumenten enthalten

Dienst

Enthalten ist eine Mobilfunk-Flatrate für nationale Gespräche (außer Sonderrufnummern und Rufumleitungen) und SMS (außer Premium SMS) sowie eine Internet Flat mit 999 GB inkludiertem High-Speed Datenvolumen gemäß dem folgenden Absatz. Für die Nutzung im EU-Ausland gelten ergänzend die Regelungen der EU zur angemessenen Nutzung (EU-Fair-Use-Policy). Details zur EU-Fair-Use-Policy finden Sie unter www.o2online.de/goto/fair-use-policy.

Geschwindigkeiten des Internetdienstes und Abhilfen bei Problemen

Geschätzte maximale Datengeschwindigkeit 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload innerhalb des High-Speed Datenvolumens. Nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen High-Speed Datenvolumens geschätzte maximale Datengeschwindigkeit 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Bei der angegebenen Datenübertragungsrate handelt es sich um die technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich und durchschnittlich erreichte Geschwindigkeit kann davon abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaubereich. Im Falle einer kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der Geschwindigkeit oder anderer Dienstparameter zwischen der tatsächlichen Leistung des Internetzugangs und der vertraglich vereinbarten Leistung können Sie unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4 Nr. 1 TKG das Recht auf Minderung und Kündigung geltend machen.

Preisinformation

		30 Tage (rechnerisch)	28 Tage
o2 Prepaid Max:	Preis pro Abrechnungszeitraum	80,35 €	74,99 €
Nach Ende der Laufzeit gilt der Preis des Basistarifs.			
Basistarif: (verbrauchsabhängig)	Pro Min/SMS in alle dt. Netze (Taktung Anrufe: 60/60)		0,09 €
Preise inkl. gesetzl. MwSt. Weitere Preisinformationen werden separat als Teil der vorvertraglichen Informationen sowie unter www.o2online.de/goto/prepaid-mobilfunk bereitgestellt.			

Laufzeit, Verlängerung und Kündigung

Laufzeit 28 Tage, Kündigung jederzeit zum Ende der Laufzeit möglich. Automatische Verlängerung bei ausreichendem Guthaben. Nach Kündigung oder Nichtverlängerung des Pakets gilt der Basistarif. Dieser kann jederzeit durch den Kunden gekündigt werden und läuft auf unbestimmte Zeit.

Funktionsmerkmale für Endnutzer mit Behinderungen

Keine besonderen Merkmale.

¹ Artikel 102 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36).

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG für Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen

Stand: Dezember 2023

Hinweis: Dieses Dokument enthält u.a. gesetzliche Pflichtinformationen nach dem Telekommunikationsgesetz. Bitte lesen Sie sich dieses vor Abgabe ihrer Vertragserklärung sorgfältig durch und bewahren es auf.

1. Geltungsbereich/ Vertragspartner

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für das Vertragsverhältnis zwischen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, HRA 70343 des Amtsgerichts München (im Folgenden „Telefónica Germany“ genannt) und dem Kunden über Mobilfunkdienstleistungen der Telefónica Germany auf Guthabenbasis („Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen“).
- 1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht und zwar auch dann nicht, wenn Telefónica Germany diesen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Zustandekommen des Vertrages

- 2.1 Soweit nicht abweichend vereinbart, kommt der Prepaid-Mobilfunkvertrag zwischen Telefónica Germany und dem Kunden durch Antrag des Kunden und Annahme durch die Telefónica Germany zustande. Die Annahme erfolgt - nach erfolgreicher Registrierung des Kunden - regelmäßig durch Bereitstellung der beantragten Leistung (z.B. Freischaltung der codierten SIM-Karte).
- 2.2 Telefónica Germany kann den Abschluss des Vertrags ablehnen, wenn ein schwerwiegender Grund vorliegt, z.B. der Kunde unrichtige Angaben macht, er Mitwirkungspflichten bei den durch Telefónica Germany durchzuführenden gesetzlichen Legitimationsmaßnahmen gemäß § 172 TKG (Telekommunikationsgesetz) nicht nachkommt oder der begründete Verdacht besteht, dass der Kunde die Leistungen missbräuchlich zu nutzen beabsichtigt.

3. Leistungen von Telefónica Germany

- 3.1 Art und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung, der Preisliste sowie ggf. aus den sonstigen Vereinbarungen der Vertragspartner.
- 3.2 Telefónica Germany ist in der Wahl der technischen Mittel zur Erbringung der vereinbarten Leistungen frei, soweit diese nicht vertraglich vereinbart wurden. Zu diesen technischen Mitteln gehören beispielsweise Infrastrukturen, Plattformen, Übertragungstechnologien und -protokolle sowie Benutzeroberflächen. Telefónica Germany ist berechtigt, jederzeit Änderungen dieser technischen Mittel vorzunehmen, wenn hierdurch die vertraglichen Leistungspflichten von Telefónica Germany gegenüber dem Kunden nicht verändert werden. Für Änderungen der vertraglichen Leistungspflichten von Telefónica Germany gegenüber dem Kunden, gelten Ziffer 12.2 - 12.4. Telefónica Germany kann eine überlassene SIM-Karte aus wichtigem Grund, z.B. aufgrund notwendiger technischer Änderungen, gegen eine Ersatzkarte austauschen.
- 3.3 Telefónica Germany ist berechtigt, Dritte (Subunternehmer) mit der Leistungserbringung zu beauftragen.

4. Pflichten des Kunden

- 4.1 Der Kunde ist verpflichtet,
 - a) die vereinbarten Entgelte fristgerecht zu zahlen. Der Kunde hat auch diejenigen Entgelte zu zahlen, die durch eine Nutzung der vertraglichen Leistungen durch Dritte angefallen sind, soweit nicht der Kunde nachweist, dass ihm die Inanspruchnahme der Leistungen durch den Dritten nicht zugerechnet werden kann. Im Falle des Verlustes der SIM-Karte gilt dies nur bis zum Eingang der Verlustmeldung des Kunden bei Telefónica Germany gemäß Ziffer 4.2b),

- b) Passwörter und Zugangskennungen wie z.B. die PIN, PUK oder PKK (persönliche Kundenkennzahl) geheim zu halten und unverzüglich zu ändern bzw. ändern zu lassen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass nicht berechnigte Dritte davon Kenntnis erlangt haben.
- 4.2 Der Kunde ist verpflichtet, Telefónica Germany unverzüglich mitzuteilen, wenn
- a) sich sein Name (bei Unternehmen auch bei Änderungen der Firma), sein Wohn- bzw. Geschäftssitz, eine angegebene E-Mail-Adresse oder, bei Nutzung des Lastschriftverfahrens, seine Bankverbindung ändert,
 - b) er seine SIM-Karte verliert oder diese auf sonstige Weise abhandenkommt. Der Kunde kann seine Mitteilung u.a. telefonisch gegenüber der Kundenbetreuung von Telefónica Germany abgeben.
- 4.3 Der Kunde darf Leistungen von Telefónica Germany nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere
- a) keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte verbreiten, nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschriften zum Schutz der Jugend verstoßen, keine Rechte Dritter verletzen, keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte abrufen, speichern, Dritten zugänglich machen, auf Angebote mit solchen Inhalten hinweisen oder Verbindungen zu solchen Seiten bereitstellen (z.B. Hyperlinks). Es wird darauf hingewiesen, dass die unaufgeforderte Übersendung von Informationen und Leistungen, z.B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-Mail, SMS, Fax oder Telefon, unter bestimmten Umständen gesetzlich verboten ist,
 - b) unter Verwendung der SIM-Karte keine Telekommunikations- oder Telemediendienste anbieten und die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen nur zum Aufbau selbst gewählter Verbindungen zur direkten Kommunikation mit einem anderen Teilnehmer nutzen,
 - c) weder entgeltlich noch unentgeltlich Telekommunikations- oder Telemediendienste gegenüber Dritten anbieten, insbesondere auch keine WLAN/ WiFi-HotSpots („Tethering“) zur (Mit-) Nutzung durch Dritte öffnen,
 - d) nicht für den Einsatz in Vermittlungs- Zusammenschaltungs- und Übertragungssystemen, die dazu dienen Sprach- oder Datenverbindungen eines Dritten an einen anderen Dritten ein- oder weiterzuleiten (z.B. SIM-Boxing).
- 4.4 Mobilfunkdienstleistungen, die dem Kunden unabhängig von der konkreten Abnahmemenge zu einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. Flatrate, Volumenpaket, feste Kostenobergrenze) dürfen
- a) nicht zur Herstellung dauerhafter Sprach- oder Datenverbindungen im Sinne einer Standleitung genutzt werden,
 - b) nicht zur Herstellung von Verbindungen genutzt werden, bei denen der Kunde oder ein Dritter aufgrund der Verbindung oder der Dauer der Verbindung Zahlungen oder andere vermögenswerte Gegenleistungen erhält oder erhalten soll,
 - c) nicht für den automatisierten Datenaustausch zwischen Endgeräten (machine-to-machine, M2M) genutzt werden, es sei denn, Telefónica Germany hat dies zuvor ausdrücklich und schriftlich gestattet,
 - d) im Fall von Sprachverbindungen nur für selbst gewählte Verbindungen zur direkten Kommunikation mit einem anderen Teilnehmer genutzt werden; die Erstellung und der Versand von SMS dürfen nur durch persönliche, händische Eingabe des Nutzers über das Endgerät erfolgen; es dürfen insoweit weder für die Erstellung, noch für den Versand von SMS automatisierte Verfahren (z.B. Apps) genutzt werden, die eine systemgesteuerte Kommunikation an eine Vielzahl von Teilnehmern (z. B. SMS-Massenversand, Bulk-SMS, Spam) ermöglichen.
- 4.5 Gesprächsguthaben im Rahmen des O2 LOOP Easy Money Minuten-Programms nicht für Anrufe zu erwerben, die infolge einer Anrufum- oder Standleitung bei ihm eingegangen sind.
- 4.6 Etwaige zusätzliche tarif- oder produktspezifische unzulässige Nutzungen sind in der Preisliste geregelt.

- 4.7 Soweit der begründete Verdacht besteht, dass die Leistungen missbräuchlich, insbesondere unter Verstoß gegen Ziffer 4.3 - 4.5 oder gegen Regelungen in der Preisliste genutzt werden, ist Telefónica Germany berechtigt, die zur Unterbindung des Missbrauchs erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und/ oder das Vertragsverhältnis nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen außerordentlich zu kündigen. Sonstige Ansprüche von Telefónica Germany wegen Pflichtverletzungen des Kunden bleiben unberührt.

5. Registrierung/ Identitätsprüfung

Telefónica Germany ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet, eine Kundendatei zu führen, in der u.a. Rufnummer, Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kunden sowie Beginn und Ende des Vertrages und weitere gemäß § 172 TKG verpflichtende Informationen gespeichert werden. Der Kunde wird sich mit den in Satz 1 genannten Daten bei Telefónica Germany registrieren lassen und seine Identität im Rahmen eines durch gemäß § 172 TKG durchzuführenden Legitimationsprozesses nachweisen.

6. Guthaben- und Bonuskonto

- 6.1 Nach Abschluss des Vertrages richtet Telefónica Germany für den Kunden ein Guthabenkonto ein. Der Kunde muss ein Guthaben auf sein Guthabenkonto übertragen, um Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen nutzen zu können.
- 6.2 Die Entgelte werden (vorbehaltlich der Ziffern 6.6 - 6.8) vom Guthabenkonto abgebucht. Sofern nicht mit dem Kunden abweichend vereinbart, sind Verbindungen, die für den Kunden entgeltpflichtig sind, nur bis zum vollständigen Verbrauch des Guthabens möglich und werden dann abgebrochen.
- 6.3 Der Kunde kann das gesamte auf dem Guthabenkonto befindliche Guthaben für einen Zeitraum von jeweils 6 Monaten ab Übertragung verbrauchen. Mit jeder neuen Übertragung von Guthaben auf das Guthabenkonto wird der 6-Monats-Zeitraum für das gesamte auf dem Guthabenkonto befindliche Guthaben neu gestartet. Im Übrigen gilt Ziffer 6.5.
- 6.4 Der Kunde kann den Stand des Guthabenkontos bei Telefónica Germany abfragen. Die Angabe des Guthabenkontostandes ist informatorisch und begründet noch keinen Anspruch auf Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen in entsprechender Höhe.
- 6.5 Ein bei Beendigung des Vertrages positiver Saldo auf dem Guthabenkonto wird auf Antrag des Kunden auf ein von ihm zu benennendes Bankkonto ausgezahlt. Der Antrag bedarf der Textform.
- 6.6 Stellt Telefónica Germany dem Kunden einen Bonusbetrag zur Verfügung, führt Telefónica Germany für den Kunden hierfür ein vom Guthabenkonto separates Konto („Bonuskonto“). Soweit in den Ziffern 6.7 und 6.8 nicht abweichend geregelt, gelten für das Bonuskonto die Ziffern 6.1 bis 6.5.
- 6.7 Telefónica Germany bucht die Entgelte für die Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen vorrangig von dem Bonuskonto ab, wenn und soweit diese mit dem Bonuskonto verrechenbar sind. Befindet sich auf dem Bonuskonto kein Bonusbetrag mehr oder sind die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen nicht mit dem Bonuskonto verrechenbar, bucht Telefónica Germany die Entgelte für die Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen vom Guthabenkonto des Kunden ab.
- 6.8 Der Kunde kann den von Telefónica Germany auf dem Bonuskonto zur Verfügung gestellten Bonusbetrag für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Aufbuchung verbrauchen. Stellt Telefónica Germany dem Kunden erneut einen Bonusbetrag zur Verfügung, wird der 6-Monats-Zeitraum für den gesamten auf dem Bonuskonto vorhandenen Bonusbetrag neu gestartet. Der auf dem Bonuskonto befindliche Bonusbetrag verfällt, wenn die letzte Verbuchung eines Bonusbetrages auf dem Bonuskonto mehr als 6 Monate zurück liegt. Ein bei Vertragsbeendigung auf dem Bonuskonto noch vorhandener Bonusbetrag verfällt.
- 6.9 Der Kunde kann das durch das O₂ LOOP Easy Money Minuten-Programm gewährte Guthaben nur für die Inanspruchnahme von Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen verbrauchen. Eine Auszahlung des durch dieses Programm gewährten Guthabens erfolgt nicht.

7. Beanstandungen

Der Kunde kann begründete Einwendungen gegen die Abbuchungen erheben. Die abgebuchten nutzungsabhängigen Entgelte kann der Kunde innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Abbuchung beanstanden. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt.

Hinweis: Soweit auf Wunsch des Kunden a) Verkehrsdaten nicht gespeichert oder b) gespeicherte Verkehrsdaten gelöscht worden sind, trifft Telefónica Germany weder eine Nachweispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen noch eine Auskunftspflicht für die Einzelverbindungen.

8. Vertragslaufzeit / Kündigung

8.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann vom Kunden jederzeit und von Telefónica Germany mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

8.2 Sämtliche Kündigungen des Vertrages sind in Textform zu erklären.

8.3 Das gesetzliche Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

9. Sperre

Die Befugnis von Telefónica Germany, die Erbringung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern (Sperre), richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

10. Haftung

10.1 Soweit Telefónica Germany als Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermögensschadens oder zur Zahlung einer Entschädigung auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes gegenüber einem Kunden verpflichtet ist, ist die Haftung auf 12.500,- Euro je Kunde begrenzt. Besteht die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht von Telefónica Germany wegen desselben Ereignisses gegenüber mehreren Kunden, ist die Haftung auf insgesamt 30 Millionen Euro begrenzt. Übersteigt die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht gegenüber mehreren Anspruchsberechtigten auf Grund desselben Ereignisses die Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadensersatz oder die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Telefónica Germany herbeigeführt wurde, sowie für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von Schadensersatz entsteht.

10.2 Telefónica Germany haftet im Falle anderer Schäden als der Vermögensschäden oder der Entschädigungen im Sinne von Ziffer 10.1, gleich aus welchem Rechtsgrund,

- a) unbeschränkt für jede vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung von Schäden;
- b) unbeschränkt bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit;
- c) unbeschränkt, soweit Telefónica Germany eine Haftung nach zwingenden gesetzlichen Regelungen, insbesondere dem Produkthaftungsgesetz, trifft;
- d) unbeschränkt, soweit Telefónica Germany einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat;
- e) für sonstige fahrlässig verursachte Schäden, wenn diese auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht von Telefónica Germany beruhen, der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen kann. Vorhersehbare, vertragstypische Schäden sind Schäden, die bei einem Vertrag der vorliegenden Art bei der jeweiligen Pflichtverletzung von Telefónica Germany typischerweise als Schaden zu erwarten sind.

- 10.3 Für den Verlust von Daten haftet Telefónica Germany bei leichter Fährlässigkeit unter den Voraussetzungen und im Umfang dieser Ziffer 10 nur, soweit der Kunde seine Daten regelmäßig so gesichert hat, dass diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können.
- 10.4 Soweit vorstehend nicht abweichend geregelt, ist die Haftung von Telefónica Germany ausgeschlossen.
- 10.5 Soweit die Haftung von Telefónica Germany ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für deren Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
- 10.6 Soweit Telefónica Germany aufgrund einer Vorschrift des dritten Teils des Telekommunikationsgesetzes dem Kunden eine Entschädigung zu leisten hat oder dem Kunden nach den allgemeinen Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet ist, ist diese Entschädigung oder dieser Schadensersatz auf einen Schadensersatz von Telefónica Germany gegenüber dem Kunden aufgrund eines Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz, eine aufgrund des Telekommunikationsgesetzes erlassene Rechtsverordnung, eine aufgrund des Telekommunikationsgesetzes in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder eine Verfügung der Bundesnetzagentur anzurechnen; ein Schadensersatz von Telefónica Germany gegenüber dem Kunden aufgrund eines Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz, eine aufgrund des Telekommunikationsgesetzes erlassene Rechtsverordnung, eine aufgrund des Telekommunikationsgesetzes in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder eine Verfügung der Bundesnetzagentur ist auf die Entschädigung oder einen Schadensersatz nach den allgemeinen Vorschriften anzurechnen.

11. Packs (Zusatzoptionen)

- 11.1 Telefónica Germany bucht den Packpreise im Voraus vom Guthabenkonto des Kunden ab.
- 11.2 Packs haben die in der Preisliste angegebene Mindestlaufzeit. Diese beginnt zum Zeitpunkt der Aktivierung und endet mit Ablauf der angegebenen Mindestlaufzeit. Die Laufzeit eines Packs verlängert sich jeweils („automatische Verlängerung“), wenn dieses nicht zuvor gekündigt wurde oder in der Preisliste eine Beendigung nach Ende der Laufzeit angegeben ist. Eine Kündigung des Packs ist jederzeit mit Wirkung zum Ende der jeweiligen Laufzeit möglich.
- 11.3 Die Kündigung von Packs lässt den Vertrag mit dem Kunden im Übrigen unberührt.
- 11.4 Das Pack endet ferner, wenn das Vertragsverhältnis zwischen Telefónica Germany und dem Kunden über Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen endet. Die Bestimmungen zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 8.3 sowie zur Sperre gemäß Ziffer 9 gelten für die Packs entsprechend.

12. Änderungen von AGB und Leistungen

- 12.1 Telefónica Germany ist berechtigt, die AGB zu ändern, soweit dies aus triftigem Grund erforderlich ist und durch die Änderung das ursprüngliche Verhältnis von Leistung und Gegenleistung gewahrt bleibt, so dass die Änderung für den Kunden zumutbar ist. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn und soweit sich aus Entwicklungen nach Vertragsschluss, die Telefónica Germany nicht vorhersehen konnte und die von Telefónica Germany weder herbeigeführt noch beeinflussbar waren, nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages ergeben. Ein triftiger Grund liegt weiter vor, wenn und soweit dies zur Beseitigung von nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages aufgrund von Regelungslücken erforderlich ist, die nach Vertragsschluss entstanden sind. Eine Regelungslücke kann sich insbesondere ergeben, wenn sich die Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bestimmungen dieser AGB ändert oder eine Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB führt.
- 12.2 Telefónica Germany ist berechtigt, die vereinbarten Leistungen zu ändern, wenn und soweit dies aus triftigem Grund erforderlich ist und das ursprüngliche Verhältnis von Leistung und Gegenleistung gewahrt bleibt, so dass die Änderung für den Kunden zumutbar ist. Ein triftiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Änderung zur Anpassung an technische Neuerungen (z. B. wegen geänderter Vorleistungsprodukte oder neuer technischer Standards) oder aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben oder zur Wahrung der Interoperabilität der Netze erforderlich ist.

12.3 Änderungen gem. Ziffer 12.1 und/oder 12.2 werden dem Kunden mindestens 6 Wochen, höchstens 2 Monate, bevor die Änderung wirksam werden soll, auf einem dauerhaften Datenträger mitgeteilt. In dieser Mitteilung wird der Kunde klar und verständlich über Zeitpunkt und Inhalt der Änderung informiert. Soweit dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht nach Ziffer 12.4 zusteht, wird der Kunde in der Mitteilung auch hierüber klar und verständlich informiert.

12.4 Der Kunde kann innerhalb von 3 Monaten ab Zugang der Mitteilung nach Ziffer 12.3 ohne Kosten und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist den Vertrag kündigen, es sei denn, die mitgeteilte Änderung ist ausschließlich zum Vorteil des Kunden, rein administrativer Art ohne negative Auswirkungen auf den Kunden oder unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben. Der Vertrag kann durch die Kündigung frühestens zu dem Zeitpunkt beendet werden, zu dem die Änderung wirksam werden soll. Das Recht zur ordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt unberührt.

13. Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, ist München Gerichtsstand.

14. Gesetzliche Pflichtinformationen

14.1 Rufnummernmitnahme/ Anbieterwechsel

- a) Für die Mitnahme einer Mobilfunkrufnummer von einem anderen Anbieter zu Telefónica Germany muss der Kunde die Übernahme der Rufnummer beauftragen. Unabhängig von einer etwaig bestehenden Vertragsbindung bei dem anderen Mobilfunkanbieter ist ein Endnutzer jederzeit zur Mitnahme seiner Mobilfunkrufnummer zu Telefónica Germany berechtigt.
- b) Der Kunde kann jederzeit, auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit mit der, bei Telefónica Germany eingerichteten Mobilfunkrufnummer, zu einem anderen Mobilfunkanbieter wechseln. Hierzu muss der Kunde den anderen Mobilfunkanbieter mit der Übernahme der Mobilfunkrufnummer beauftragen. Der Auftrag zur Mitnahme der Rufnummer zu einem anderen Mobilfunkanbieter muss Telefónica Germany spätestens einen Monat nach Ende des Vertrages zugehen.
- c) Die Mitnahme einer Rufnummer (von uns zu einem anderen Anbieter oder von einem anderen Anbieter zu uns) und deren technische Aktivierung erfolgen an dem mit dem Kunden vereinbarten Tag, spätestens innerhalb des folgenden Arbeitstages. Erfolgen die Mitnahme der Rufnummer und deren technische Aktivierung nicht spätestens innerhalb des folgenden Arbeitstages, kann der Kunde von dem Anbieter, der die Verzögerung zu vertreten hat, eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro für jeden Tag der Verzögerung verlangen. Das Recht, einen über die vorgenannte Entschädigung hinausgehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Die Entschädigung wird auf einen solchen Schadensersatz angerechnet; ein solcher Schadensersatz wird auf die Entschädigung angerechnet.

14.2 Schlichtungsverfahren:

Möchte der Kunde ein Schlichtungsverfahren gemäß § 68 TKG einleiten, muss er hierzu einen Antrag an die Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur, Postfach 80 01, 53105 Bonn richten. Die Teilnahme an dem Schlichtungsverfahren ist freiwillig. Nähere Informationen zum Schlichtungsverfahren und weitere Möglichkeiten, ein solches Verfahren einzuleiten, finden Sie unter: www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_TK/start.

14.3 Streitbeilegungsverfahren:

Telefónica Germany nimmt darüber hinaus nicht an Streitbeilegungsverfahren vor anderen Verbraucherschlichtungsstellen gem. §§ 2, 36 VSBG teil.

14.4 Aktuelle Tarif- und Preisinformationen:

Informationen zu aktuellen Tarifen und Preisen können den diesbezüglichen Preislisten entnommen werden. Diese liegen in den Geschäftsstellen von Telefónica Germany zur Einsicht- und Mitnahme aus und sind abrufbar im Internet unter o2.de.

14.5 E-Mail Kontakt:

Der jeweils aktuelle E-Mail-Kontakt des Anbieter ist unter [o2.de/recht/impressum](mailto:impressum@cc.o2online.de) abrufbar (derzeit: impressum@cc.o2online.de).

14.6 Datenerhebung zur Bereitstellung des Dienstes:

Vor der Bereitstellung des Dienstes bzw. im Zuge der Bereitstellung des Dienstes ist der Kunde verpflichtet folgende Daten angeben: Bestandsdaten, zu deren Erhebung Telefónica Germany gem. § 172 TKG verpflichtet ist (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum), sowie eine E-Mail Adresse und bei Zahlung per Lastschrift die Bankverbindung für das SEPA-Lastschriftverfahren. Ferner ist Telefónica Germany vor Bereitstellung des Dienstes verpflichtet, eine Identitätsprüfung (Ziffer 5) anhand eines Legitimationsdokumentes vor Abschluss eines Prepaid-Vertrages vorzunehmen. Bei einer elektronischen Identifizierung (eID-Verfahren) werden unter Eingabe Ihrer PIN oder Ihrer Zugangsnummer (CAN) die erforderlichen personenbezogenen Daten aus Ihrem Legitimationsdokument ausgelesen (Vor-/Nachname, Geburtsdatum, Gültigkeitsdatum, Art des Legitimationsdokumentes und falls vorhanden Adresse), für Ihren Vorgang ein einmalig automatisiert vergebenes dienste- und kartenspezifisches Kennzeichen gespeichert sowie ohne weitere Speicherung, Ihre PIN bzw. Ihre CAN zur Autorisierung des Auslesevorgangs verwendet. Alternativ wird eine Kopie Ihres Legitimationsdokuments erstellt und Vor-/Nachname, Adresse (falls vorhanden), Geburtsdatum, Art des Legitimationsdokumentes, Nummer des Legitimationsdokumentes, ausstellende Behörde und Gültigkeitsdatum verarbeitet.

14.7 Öffentliche Warnungen

Der Kunde kann öffentliche Warnungen über das zentrale Warnsystem des Bundes vor drohenden oder sich ausbreitenden Notfällen und Katastrophen auf sein Mobilfunkendgerät erhalten. Informationen zu technischen Voraussetzungen für den Empfang, sowie die erforderlichen Einstellungen im Betriebssystem des Mobilfunkendgeräts finden sich unter www.telefonica.de/cell-broadcast. Diese öffentlichen Warnungen können auch zu Test- und Übungszwecken versendet werden.

14.8 Pflichtinformationen in anderen Dokumenten:

Weitere Pflichtinformationen sind der Leistungsbeschreibung und der Preisliste zu entnehmen. Sofern dem Kunden für seine Bestellung ein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht, können Einzelheiten hierzu der Widerrufsbelehrung entnommen werden.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Datenschutzmerkblatt für Kunden der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Im Folgenden informiert die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (im Folgenden „wir“) Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme unserer Dienste und Produkte als Endkunden (z. B. Telekommunikationsdienst, Verkauf von Endgeräten) und die Ihnen nach den Datenschutzgesetzen zustehenden Rechte. Die Hinweise haben keinen Regelungscharakter, sie dienen nur Ihrer Information. Sollten Sie als unser Vertragspartner unsere Dienstleistungen/Produkte anderen Personen zur Nutzung überlassen, verarbeiten wir auch deren Daten. Informieren Sie bitte diese Personen über den Inhalt dieses Datenschutzmerkblattes.

1. **Kontaktdaten Verantwortlicher**

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, verschlüsseltes Kontaktformular: www.telefonica.de/datenschutz-kontakt

2. **Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter**

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Datenschutzbeauftragter, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, verschlüsseltes Kontaktformular: www.telefonica.de/datenschutz-kontakt.

3. **Personenbezogene Daten**

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

Im Rahmen eines Telekommunikationsvertrages verarbeiten wir insbesondere Bestandsdaten und Verkehrsdaten (Informationen zu den Verkehrsdaten finden Sie in Ziffer 5).

Bestandsdaten sind alle personenbezogenen Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind, z. B. Name, Anrede, Anschrift, Rufnummer, monatliche Summen Ihrer Umsätze, Gesamtnutzung je Netz (national und international), Beginn und Ende Ihres Vertrages, die mit uns geführte Kommunikation zu Ihrem Vertrag.

4. **Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung**

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

4.1. **Vertragserfüllung/Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO)**

Um einen Vertrag abzuschließen, einen bereits abgeschlossenen Vertrag zu erfüllen oder zu beenden, werden personenbezogene Daten verarbeitet. Hierunter sind z. B. auch Datenverarbeitungen zu fassen, die im Zusammenhang mit unserem Kundenservice durchgeführt werden. Die für den Abschluss eines Vertrages erforderlichen personenbezogenen Daten sind in den Auftragsformularen als Pflichtangaben gekennzeichnet. Ohne Angabe dieser personenbezogenen Daten ist ein Vertragsabschluss nicht möglich.

Im Rahmen der Vertragsanbahnung speichern wir für 45min bereits die in das Online-Auftragsformular eingegebenen Daten. So lange können Sie wieder in den Bestellprozess einsteigen. Falls Sie sich im Shop oder an unserer Hotline beraten lassen, speichern wir die im Rahmen dieser Beratung erhobenen Daten bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des Angebots, d.h. in der Regel bis zu zwei Wochen. Wenn Sie in dieser Zeit die Bestellung nicht tätigen oder die Beratung weiterführen, werden Ihre Daten nach Ablauf der zuvor genannten Fristen gelöscht.

4.2. Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zur Wahrung unserer Interessen oder Interessen Dritter erforderlich ist und Ihre Interessen nicht überwiegen. Wir verarbeiten hierbei personenbezogene Daten zu Wahrung folgender berechtigter Interessen:

- Ermittlung von Ausfallrisiken (z. B. Bonitätsprüfung, Betrugsprävention)
- Einziehung, Verkauf oder Rückkauf ausstehender Forderungen (z. B. Inkassoverfahren, Verbriefungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen und Kontaktaufnahmen zur Absatzförderung (z.B. Auswertung einiger bestimmter Bestandsdaten zur Ableitung Ihres individuellen Bedarfs, Nachrichten zu Marketingzwecken)
- Erkenntnisgewinn über Marktstrukturen und -dynamiken (z. B. Markt- und Meinungsforschung)
- Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und Produkte (z. B. durch Analyse von Zusammenhängen zwischen mehreren Verträgen oder unter Einbeziehung der Ergebnisse von Kundenzufriedenheitsumfragen)
- Entscheidung über die Aufnahme oder Änderung von Kundenbeziehungen
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und Missbrauch
- Abwendung von Schäden unserer IT-Systeme
- Vermeidung von Fehlversendungen von Produkten (z. B. Adressprüfung)
- Abrechnung mit an der Erbringung und Vertrieb unserer Dienste Beteiligten
- Sicherung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten
- Finanzplanung (z. B. Liquiditätsplanung)
- Steuerung, Qualitätssicherung und Verbesserung unserer Geschäftsprozesse sowie IT-Systeme (z. B. durch betriebswirtschaftliche Analysen zur strategischen Ausrichtung, zur Optimierung von Vertriebsstrukturen und Kundenservice, zum Management unseres Produktportfolios).
- Zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse analysieren wir automatisiert Ihre bestimmten Bestandsdaten, um Ihre Interessen und Bedürfnisse an unseren Produkten und Services zu bewerten und/oder vorherzusagen. Diese Erkenntnisse nutzen wir, um unsere Kundenbetreuungsprozesse für Sie und das Unternehmen zu optimieren (z. B. Verkürzung von Wartezeiten an der Hotline).

4.3. Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO)

Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Vorgaben, aus denen sich eine Verpflichtung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben kann: nach telekommunikationsrechtlichen Vorgaben u. a. zur Auskunft, Telekommunikationsüberwachung, Mitteilen ankommender Verbindungen (Fangschaltung) sowie zur Herstellung von Notrufverbindungen, nach Handels-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Steuergesetzen, Datenschutzgesetzen sowie weiteren gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Nachweispflichten) oder behördlichen Anordnungen.

4.4. Verarbeitung auf Grundlage von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung gegeben haben z. B. für die Gesprächsaufzeichnung an unseren Hotlines, für die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten wie Ihre Gewerkschaftszugehörigkeit zur Zugangsberechtigung für bestimmte Tarifoptionen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre

Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Weitere Informationen, z. B. zu den Zwecken und Ihren Widerrufsmöglichkeiten, erhalten Sie bei Abgabe der Einwilligung.

5. Verkehrsdaten und Inhalte der Kommunikation

Verkehrsdaten sind Daten, deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erforderlich sind: die Nummer oder Kennung Ihres Anschlusses und Ihrer Endeinrichtung; von Ihnen in Anspruch genommene Telekommunikationsdienste, dabei angefallene Standortdaten, IP-Adressen, Beginn, Ende und Umfang der Verbindungen sowie übermittelte Datenmengen.

Wir verarbeiten Ihre Verkehrsdaten zur

- Erbringung unserer Telekommunikationsdienste (§ 9 TTDSG)
- Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikationsdiensten oder Bereitstellung von Diensten, soweit Sie eine Einwilligung abgegeben haben (§ 9 TTDSG)
- Erfüllung unserer Pflichten zur Verarbeitung von Verkehrsdaten aufgrund von anderen Rechtsvorschriften (§ 9 TTDSG)
- Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung (§ 10 TTDSG)
- Erkennung, Eingrenzung und Beseitigung von Störungen sowie zur Sicherung unseres Entgeltanspruchs, um die rechtswidrige Inanspruchnahme des Telekommunikationsdienstes aufzudecken und zu unterbinden (§ 12 TTDSG)

Ebenfalls sind wir nach telekommunikationsrechtlichen Vorgaben verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz unserer technischen Systeme sowie der Endgeräte von Nutzern zu treffen. Insoweit sind wir berechtigt, im erforderlichen Maß auch die Inhalte von Kommunikationen zu verarbeiten, um eine Störung von unseren Telekommunikationsdiensten, -anlagen und/oder Endgeräten von Endnutzern zu erkennen, einzugrenzen und zu beseitigen. Dies kann durch die automatisierte Filterung zur Erkennung von Schadsoftware in Nachrichteninhalten geschehen. Wir werden eine betroffene Nachricht ohne Zustellversuch löschen, wenn wir erkennen, dass durch diese Schadsoftware verbreitet wird oder von der Nachricht eine Gefahr für unsere Telekommunikationsdienste, -anlagen und/oder für Endgeräte der Nutzer ausgehen kann, die ein Unterbinden der Verbreitung der Nachrichteninhalte erforderlich macht.

Im Übrigen speichern wir den Inhalt Ihrer Kommunikation nur in Form einer Zwischenspeicherung zur Erbringung bestimmter Dienste (z. B. SMS, Mailbox-Systeme), soweit erforderlich (§ 6 TTDSG) und mit Ihnen vereinbart.

6. Datenverarbeitung für Marketingzwecke

Auf Grundlage der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO) verarbeiten wir grundsätzlich

- Ihre E-Mailadresse und Mobilfunknummer, um Ihnen Text- und Bild-Nachrichten über O₂ Produkte zuzusenden, die Ihnen bei O₂ erworbenen Produkten ähneln;
- Ihre Postadresse, um Ihnen aus dem gesamten Sortiment O₂ Produkte per Brief anzubieten;
- bestimmte Bestandsdaten, soweit es erforderlich ist, um Ihnen für Ihren individuellen Bedarf passende O₂ Produkte anzubieten;
- Ihre IBAN (pseudonymisiert, sofern Sie diese angegeben haben), um zu erkennen, ob Sie mit anderen O₂ Kunden in einer Verbindung stehen, und Ihnen für den daraus abgeleiteten Bedarf passende O₂ Produkte anzubieten.

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, „Marketing-Einwilligungen“ (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)

- zur Kontaktaufnahme per E-Mail, sonstige elektronische Nachrichten und/oder Telefon abzugeben, um Informationen über O₂-Produkte zu erhalten und/oder zur Marktforschung befragt zu werden;
- zur Erstellung eines Nutzungsprofils mit Bestandsdaten und/oder Verkehrsdaten abzugeben, um bedarfsgerechte O₂-Produkte zu gestalten und/oder Ihnen anzubieten.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, „Online-Einwilligungen“ (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)

- zum Hinzufügen Ihrer Online-Nutzungsdaten zu Ihrem Nutzungsprofil abzugeben, um Ihnen bedarfsgerechte O₂-Produkte anzubieten;
- zur Übermittlung von Identifikationsmerkmalen an bestimmte Werbenetzwerke auch in Drittländer außerhalb der EU abzugeben, um Ihnen bedarfsgerechte O₂-Produkte anzubieten; dabei ist nicht auszuschließen, dass dortige Behörden auf diese Daten Zugriff haben und Ihre Rechte insofern ganz oder teilweise eingeschränkt sind.

Begriffserläuterungen und Informationen zu Ihren aktuellen Konfigurationen zu Marketingzwecken (z. B. welche Marketing-Einwilligung Sie abgegeben haben) können Sie in Ihrem Kundenkonto Login-Bereich [Mein O₂](#) einsehen. Dort können Sie auch der Datenverarbeitung für Marketingzwecke widersprechen bzw. Ihre abgegebene Einwilligung widerrufen.

7. Empfänger personenbezogener Daten

Soweit dies für die Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist, haben folgende Empfänger im erforderlichen Umfang Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten:

- Mitarbeiter unseres Unternehmens
- Auftragsverarbeiter, die uns bei der Datenverarbeitung im Rahmen der Auftragsverarbeitung unterstützen im Bereich IT- und Netz-Betrieb, Analyse/Auswertungen, Callcenter, Kundenservice, Postverarbeitung, Akten-/Datenträgervernichtung, Lettershop, Druckerei, Archivierung, Identitätsprüfung, Bonitätsbewertung, Betrugsprävention, Vertriebspartner, Werbung und Marketing, Marktforschung, Betrieb von Online-Angeboten, Websites und Apps. Diese Dienstleister wurden sorgfältig ausgewählt und unterliegen strengen vertraglichen Vereinbarungen, u. a. zur Verschwiegenheit.
- andere Empfänger außerhalb unseres Unternehmens, die nicht im Rahmen der Auftragsverarbeitung für uns tätig sind:
 - Telekommunikationsdiensteanbieter und Telekommunikationsnetzbetreiber, z. B. zur Durchführung (inkl. Weiterleitung) von Anrufen, Versendung von SMS, Freischaltung von Internetanschlüssen;
 - andere Unternehmen, die bei der Erbringung des gewünschten Dienstes involviert sind, z. B. Telefonbuchverlage bei einem gewünschten Telefonbucheintrag, Unternehmen, die Musik- oder TV-Dienste anbieten, wenn ein entsprechender Dienst gewünscht ist, oder solche, die mit der Abwicklung von Reparaturen Ihrer Endgeräte beauftragt sind;
 - Vertriebspartner und andere Unternehmen, die uns beim Vertrieb unserer Produkte unterstützen;
 - Banken, z. B. zur Durchführung von Lastschriftverfahren, zur Absicherung von SMS-Tan-Verfahren (Betrugsbekämpfung);
 - Anbieter von Zahlungsdiensten, z. B. für alternative Bezahlmethoden;

- Inkassounternehmen, z. B. zur Einziehung ausstehender Forderungen;
- Auskunftsteien (weitere Informationen erhalten Sie hierzu in Ziffer 9);
- Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, zur Gewährleistung und Überprüfung der Buchführung der gesetzlichen Vorgaben (z. B. steuerrechtliche Vorgaben);
- Rechtsanwälte, zur Vertretung und Durchsetzung unserer rechtlichen Interessen;
- Logistikanbieter, die für die Postzustellung eingesetzt werden;
- Öffentliche Stellen, z.B. zur Durchführung von Markt- und Meinungsforschungen.

Auch diese Empfänger sind aufgrund gesetzlicher oder berufsständischer Pflichten oder vertraglicher Vereinbarungen zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet.

- staatliche Stellen (z. B. Auskunftersuchen von Ermittlungsbehörden) oder natürliche/juristische Personen (z. B. zur Geltendmachung von Ansprüchen) im Einzelfall auf Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen
- Kooperationspartner, die Authentifizierungs- oder Verifizierungsdienste (insb. zur Betrugsbekämpfung) anbieten oder einsetzen. Mit diesen werden im erforderlichen Umfang personenbezogene Daten (z.B. IP-Adresse, Rufnummer) ausgetauscht, um diese Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit diesen Kooperationspartnern und zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie unter www.telefonica.de/datenschutz-partner-services

8. Datenverarbeitung in Drittländern

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur in Deutschland und in der Europäischen Union.

Personenbezogene Daten werden außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittländer) verarbeitet, wenn für dieses Drittland ein „Angemessenheitsbeschluss“ der Europäischen Kommission (Art. 45 DSGVO) besteht, „geeignete Garantien“ insbesondere Standardvertragsklauseln (Art. 46 DSGVO) oder „interne Datenschutzvorschriften“ (Art. 47 DSGVO) beim Empfänger vorliegen. Bei Bedarf werden zusätzliche Maßnahmen mit dem Empfänger im Drittland vereinbart. Allgemeine Informationen hierzu können Sie unter commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en abrufen. Für weitere Informationen können Sie sich an den Verantwortlichen wenden.

Im Übrigen werden Ihre personenbezogenen Daten in Drittländern verarbeitet, soweit es zur Erfüllung des Vertrages (z. B. Erbringung des Telekommunikationsdienstes – Anrufe in Drittländer/Roamingverbindungen) erforderlich ist, Sie eingewilligt haben oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Im Falle von Roamingverbindungen und Anrufen in oder aus Drittländern können Telekommunikationsdiensteanbieter aus mehreren Ländern involviert sein und es finden auch die im jeweiligen Land der involvierten Telekommunikationsdiensteanbieter geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

9. Datenübermittlung an Auskunftsteien

Wir arbeiten mit folgenden Auskunftsteien zusammen:

- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (im Folgenden: „SCHUFA“)
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
- CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München

Im Rahmen von Vertragsabschlüssen mit **Geschäftskunden** arbeiten wir zudem mit folgenden Auskunftsteilen zusammen:

- Verband der Vereine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13, 41415 Neuss
- Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt

Bonitäts- und Identitätsprüfung

Vor Abschluss von Verträgen führen wir Identitätsprüfungen zur Betrugsprävention durch. Bei Verträgen, bei denen wir in Vorleistung gehen (z. B. Laufzeitvertrag, Kauf auf Rechnung) und bei Verträgen, bei denen wir Ratenzahlung oder Lastschriftverfahren anbieten, führen wir zudem Bonitätsprüfungen durch.

Zur Abfrage von bonitäts- und identitätsrelevanten Informationen übermitteln wir die bei Vertragsabschluss angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) grundsätzlich an eine oder auch mehrere der oben genannten Auskunftsteile (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).

Bei der Identitätsprüfung erhalten wir Informationen von den Auskunftsteilen, ob die Person im Datenbestand der jeweiligen Auskunftsteil bekannt ist und inwieweit die Daten der Auskunftsteil mit den Daten in der Bestellung übereinstimmen. Wenn sich aus den Informationen oder den Umständen der Bestellung Hinweise auf einen Betrugsfall ergeben, wird der Bestellvorgang von uns auf einen Betrugsverdacht überprüft und über die nächsten Prozessschritte entschieden. Dies dient der Erkennung und Verhinderung von Betrug (z.B. Identitätsmissbrauch, Verwendung gestohlener Zahlungsdaten).

Bei der Bonitätsprüfung berechnen wir Scorewerte. Hierzu werden Prognosen über das künftige Zahlungsverhalten anhand von personenbezogenen Daten und ggf. Erfahrungen aus der Vergangenheit gebildet. Die Scorewerte berechnen sich aus verschiedenen Datenkategorien, die im Rahmen eines wissenschaftlich anerkannten, mathematisch-statistischen Verfahrens nachweislich für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Zahlungsausfalls erheblich sind. Im Wesentlichen verwenden wir für die Score-Berechnung mit Ihrer Anfrage verknüpfte Abrechnungsinformationen, historische Zahlungserfahrungen und Mahnaktionen der letzten 24 Monate, die Dauer des ältesten Vertragsverhältnisses und laufende Hardwarefinanzierungen sowie externe Scorewerte, die wir von Auskunftsteilen erhalten. Diese Werte bilden die jeweiligen Zahlungsausfallwahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt ihrer Berechnung ab. Für die Berechnung von Scorewerten werden auch Anschriftendaten genutzt.

Die Ergebnisse der Identitäts- und Bonitätsprüfungen werden im Rahmen der Entscheidung über Vertragsabschlüsse verwendet. Im Zusammenhang mit Vertragsablehnungen finden manuelle und ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindungen statt. Eine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung ist eine Entscheidung, die auf einer automatisierten Verarbeitung beruht und an der keine natürliche Person beteiligt ist. Dabei werden personenbezogene Daten verarbeitet, um bestimmte persönliche Aspekte (z. B. zuverlässige Begleichung von Rechnungen) zu bewerten (Profiling).

Sie haben das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung. Liegt ein Grund zur Ablehnung des Vertrages vor, z. B. ein Missbrauchsverdacht oder unzureichende Bonität, können die Bewertung und die zugrunde liegenden Anhaltspunkte durch einen Mitarbeiter überprüft werden. Sollten für Sie konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass unsere Entscheidung auf Daten zu Ihrer Person beruht,

die für Sie nicht nachvollziehbar oder nicht korrekt sind, können Sie uns gerne Ihren Standpunkt erläutern, den wir bei einer erneuten Prüfung berücksichtigen werden. Ggf. kann ein Vertrag unter geänderten Bedingungen abgeschlossen werden.

Einmeldung von Forderungen

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übermitteln wir den Auskunftsteilen auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. fällige Forderungen, Konten-/Kartenmissbrauch), um uns und Marktteilnehmer vor Forderungsausfällen zu schützen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Über eine geplante Einmeldung werden Sie vorab informiert.

Zusätzlich zu den oben genannten Auskunftsteilen erhält der Telekommunikations-Pool (c/o infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) Informationen zu nicht vertragsgemäßigem Verhalten: Aufgabe des Telekommunikations-Pools (im Folgenden „TKP“) ist es, uns und anderen Teilnehmern des TKP Informationen zu geben, um uns und die anderen Teilnehmer des TKP vor Forderungsausfällen zu schützen und gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, Sie bei Verlust der Mobilfunkkarte(n) und/ oder Missbrauch vor weitergehenden Folgen zu bewahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Der TKP ist eine Gemeinschaftseinrichtung von Unternehmen, die gewerbsmäßig entgeltliche Telekommunikationsdienstleistungen oder Telemediendienste erbringen.

Weitergehende Informationen der Auskunftsteilen können Sie hier abrufen:

- Schufa: www.schufa.de/datenschutz
- Infoscore & Telekommunikations-Pool: www.experian.de/selbstauskunft
- CRIF: www.crif.de/datenschutz
- Creditreform: www.creditreform.de/datenschutz
- Dun & Bradstreet: <https://www.dnb.com/de-de/datenschutz>

10. Identitätsprüfungsverfahren anhand von Legitimationspapieren

Wir sind nach dem TKG gesetzlich verpflichtet, vor Abschluss eines Prepaid-Vertrages eine Identitätsprüfung anhand eines Legitimationsdokumentes (Personalausweis etc.) vorzunehmen (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO). Ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten, ist eine solche Prüfung und damit auch der Abschluss eines Prepaid-Vertrags nicht möglich. Außerdem nehmen wir in Abhängigkeit von dem Ergebnis der Bonitätsprüfung vor Abschluss eines Vertrags, bei denen wir in Vorleistung gehen (z.B. Laufzeitvertrag, Ratenzahlung), Identitätsprüfungen anhand von Legitimationspapieren zur Betrugsprävention vor (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Im Folgenden erläutern wir Ihnen die angewendeten Verfahren zu Identitätsprüfung anhand von Legitimationsdokumenten:

Im Wege der elektronischen Identifizierung (eID-Verfahren) werden unter Eingabe Ihrer PIN oder, im Fall des Vor-Ort-Auslesens, Ihrer Zugangsnummer (CAN) die erforderlichen personenbezogenen Daten unmittelbar aus Ihrem Legitimationsdokument ausgelesen (Vor-/Nachname, Adresse (falls vorhanden), Geburtsdatum und zusätzlich bei Prepaid-Verträgen Art des Legitimationsdokumentes, Gültigkeitsdatum), für Ihren Vorgang ein einmalig automatisiert vergebenes dienste- und kartenspezifisches Kennzeichen gespeichert sowie, ohne weitere Speicherung, Ihre PIN bzw. Ihre CAN zur Autorisierung des Auslesevorgangs verwendet.

Alternativ zum eID-Verfahren wird eine elektronische Kopie Ihres Legitimationsdokuments erstellt und folgende personenbezogenen Daten aus der Kopie ausgelesen: Vor-/Nachname, Adresse (falls vorhanden), Geburtsdatum und zusätzlich bei Prepaid-Verträgen Art des Legitimationsdokumentes, Gültigkeitsdatum, Nummer des Legitimationsdokumentes,

ausstellende Behörde. Bei Legitimation vor Ort in unseren Shops wird eine solche Kopie für einen kurzen Zeitraum zum Zweck der weiteren Verarbeitung in unseren Systemen gespeichert (s. u.). In allen anderen Fällen (z. B. Postfiliale, Videochat) wird eine Kopie lediglich temporär, d. h. ohne weitere Speicherung, erstellt.

Online bieten wir Ihnen auch ein automatisiertes Onlinelident-Verfahren (autoID-Verfahren/ Identity Online Verfahren) an. Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilen, wird hierbei Ihr Ausweisdokument für die gesetzlich vorgesehene Identitätsprüfung automatisiert verarbeitet (u.a. biometrischer Abgleich). Weitere Informationen erhalten Sie bei Abgabe der Einwilligung.

11. Löschung personenbezogener Daten

Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich, wenn sie nicht mehr erforderlich sind (s. o. Zwecke).

Bestandsdaten löschen wir nach Vertragsbeendigung unverzüglich, soweit wir sie nicht für die nachvertragliche Betreuung benötigen, spätestens jedoch nach 14 Monaten. In Einzelfällen (z. B. bei ausstehenden Zahlungen oder Rechtsstreitigkeiten) kann eine längere Speicherung bis zur Erledigung erforderlich sein. Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben (z. B. handelsrechtliche, steuerrechtliche oder telekommunikationsrechtliche Anforderungen); in diesen Fällen löschen wir die Daten mit Ablauf der gesetzlichen Fristen.

Scoring Daten werden ein Jahr nach deren Erhebung gelöscht. Daten aus angenommenen Bestellungen im Bereich der Risikoprüfung (Bonität und Betrugsprävention) werden drei Jahre nach Erhebung gelöscht, bei abgelehnten Bestellungen werden die Daten spätestens ein Jahr nach deren Erhebung gelöscht.

Nach Ende Ihrer Telekommunikationsverbindung stellen wir fest, welche Ihrer **Verkehrsdaten** für die Abrechnung relevant sind. Nicht für die Abrechnung mit Ihnen oder anderen Diensteanbietern relevante Daten (u. U. Daten von Flatrate-Verbindungen, Seriennummer Ihres Endgerätes [IMEI]) löschen wir unverzüglich. Spätestens sechs Monate nach Rechnungsversand löschen wir die der Rechnung zugrundeliegenden Verkehrsdaten. Wenn Sie gegen Ihre Rechnung Einwendungen erhoben haben, speichern wir gegebenenfalls Ihre Daten, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind. Soweit wir gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind, speichern wir Ihre Verkehrsdaten auch darüber hinaus.

Zwischengespeicherte Nachrichteninhalte werden nach Ablauf der mit Ihnen vereinbarten Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Wenn Sie Ihre **Einwilligung** zur Verarbeitung personenbezogener Daten gegeben haben, löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen und soweit es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt.

Eine etwaige zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der **Identitätsprüfung** vor Abschluss eines Prepaid-Vertrages in unseren Shops angefertigte **Kopie Ihres Legitimationsdokuments** (z. B. Personalausweis) wird spätestens sieben Tage nach Anfertigung und Speicherung der Kopie gelöscht.

Sollten Sie mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben, der keinen Telekommunikationsdienst zum Gegenstand hat (z. B. MyHandy-Vertrag, Handyversicherung), werden Ihre in diesem Zusammenhang verarbeiteten Daten gelöscht, sobald die personenbezogenen Daten nicht mehr erforderlich (z. B. Ablauf der Gewährleistungsfrist) und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

12. Herkunft personenbezogener Daten

Wir verarbeiten nicht nur personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten. In diesen Fällen erhalten wir personenbezogene Daten von Dritten:

- Bonitätsdaten (Scorewert, meldefähige negative Einträge aus öffentlichen Registern, Inkassomeldungen, Informationen zur Identität und zugehörige Adressdaten) erhalten wir von den Auskunftsteilen
- Verbindungsdaten bei der Nutzung unserer Dienste über andere Netzanbieter (z. B. Roaming) erhalten wir von den Anbietern des genutzten Netzes zur Abrechnung
- Bestandsdaten erhalten wir von unseren Vertriebspartnern und Kooperationspartnern, wenn Sie deren Dienste in Anspruch nehmen
- Informationen zum Bezug von zusätzlich gebuchten Diensten erhalten wir von den in die Erbringung des gewünschten Dienstes involvierten Unternehmen zur Abrechnung des Dienstes (z. B. Nutzung von Musikdiensten)
- Informationen zur gewählten Zahlungsmethode (z. B. IBAN, Kreditkartennummer, hinterlegte E-Mailadresse) erhalten wir von Banken und Anbietern von Zahlungsdiensten (z. B. PayPal) zur Abwicklung des Zahlungsvorgangs sowie zur Betrugsprävention

13. Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Telekommunikationsvertrages

13.1. Endnutzerverzeichnis/ Telefonbucheintrag

Sie können beantragen, mit Ihrer Rufnummer, Ihren Vor- und Nachnamen und Ihrer Anschrift in einem öffentlich gedruckten und/oder elektronischen Verzeichnis eingetragen zu werden. Im elektronischen Verzeichnis bestehen aufgrund der eingebetteten Suchfunktion, z. B. die Abfrage Ihres Namens über die Angabe Ihrer Rufnummer (Inversssuche), weitere Nutzungsmöglichkeiten.

13.2. Rufnummernanzeige/-unterdrückung, Notruf

Ihre Rufnummer wird bei abgehenden Verbindungen standardmäßig an den angerufenen Anschluss übermittelt, es sei denn, dass Ihnen bei Vertragsabschluss (z. B. bei der Bestellung oder in den AGBs) etwas anderes mitgeteilt wird oder Sie eine Rufnummernunterdrückung gewählt haben. Eine fallweise oder dauerhafte Unterdrückung der Rufnummer ist durch eine Eingabe am Endgerät möglich. Auf Wunsch helfen wir Ihnen, die dauerhafte Unterdrückung einzurichten; eine fallweise Übermittlung ist dann durch Eingabe am Endgerät möglich. Beachten Sie bitte, dass Sie bei Unterdrückung der Rufnummer möglicherweise einzelne personalisierte Dienste nicht nutzen können. Wenn Sie selbst einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer erhalten, können Sie den Anruf unentgeltlich an Ihrem Endgerät abweisen. Beim Versand von SMS-Nachrichten wird die Rufnummer aus technischen Gründen immer angezeigt, auch wenn Sie Ihre Rufnummer unterdrückt haben. Bei Verbindungen zu Notrufzentralen der Polizei, Feuerwehr, medizinischen Notfalldiensten und besonderen sicherheitsrelevanten, staatlichen Telefonanschlüssen, wird die Rufnummer und Ihr Standort aus gesetzlichen Gründen immer angezeigt und übermittelt.

13.3. eSIM (embedded SIM)

Als Kunde eines Postpaid-Vertrags bei der Marke o2 haben Sie die Möglichkeit, die für Sie komfortable eSIM zu nutzen. eSIM ist eine Alternative zur klassischen SIM-Karte. Dabei wird ein spezieller, fest im Gerät verbauter SIM-Chip genutzt, um den Netzzugang zu realisieren. Sie können die eSIM in Ihrem Online-Self-Service beantragen und verwalten. Sofern Sie mit der eSIM Ihre physische SIM-Karte ersetzen, wird Ihre physische SIM-Karte deaktiviert, bevor die eSIM aktiviert wird. Es können alle Services genutzt werden, die auch mit einer klassischen SIM-

Karte zur Verfügung stehen. Wir erheben im Übrigen keine weitergehenden Daten als bei Nutzung einer klassischen physischen SIM-Karte. Jedes eSIM-Profil kann nur einmal heruntergeladen werden und funktioniert dann auch nur auf dem Gerät, auf dem es installiert wurde. Es ist zudem mit der Geräte-ID Ihres Endgeräts verknüpft. Nach einem Gerätetausch bzw. Löschen des Profils (z. B. Zurücksetzen des Endgeräts in den Werkszustand) muss für die eSIM ein neues Profil angefordert und installiert werden.

14. Statistische Analysen

Telefónica erzeugt synthetische Daten, um daraus Informationen für statistische Analysen zu gewinnen. Synthetische Daten sind aus den personenbezogenen Daten unserer Kunden erzeugte künstliche Daten, die die Struktur dieser Kundendaten abbilden (z. B. Tarifstruktur). Mit Hilfe dieser synthetischen Daten kann Telefónica für eigene Zwecke sowohl Produkte/Dienstleistungen entwickeln als auch Marketingprozesse sowie operative und algorithmische Prozesse unterstützen. Diese synthetischen Daten sind anonym und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person.

Zudem verwendet Telefónica als Netzbetreiber anonymisierte und aggregierte Informationen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei sind ebenfalls keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Hintergrundinformationen rund um die Verwendung dieser anonymisierten und aggregierten Daten für Analysen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft sowie konkrete Anwendungsfälle und Zwecke der Verwendung finden Sie unter www.telefonica.de/analytics und www.telefonica.de/dap. Sie sollen auch hier stets die Kontrolle über die Nutzung Ihrer Daten behalten. Daher können Sie unter www.telefonica.de/dap den aktuellen Status für die Zuführung Ihrer Daten zur Anonymisierung und die Verwendung in statistischen Analysen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft bei Bedarf ändern.

15. Kontaktaufnahme per Hotline

Wenn Sie eine unserer Service-Hotlines kontaktieren, wird die Rufnummer, von der Sie uns anrufen, der Zeitpunkt und die Dauer des Anrufs verarbeitet. Das Gespräch wird nur aufgezeichnet, wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung abgeben. Die Gesprächsaufzeichnungen dienen der Geschäftsprozess- und Serviceoptimierung sowie der Beweissicherung.

16. Ihre Rechte

Als betroffene Person im Sinne der DSGVO haben Sie grundsätzlich folgende Rechte

- Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre verarbeiteten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
- Wenn Sie unrichtige personenbezogene Daten berichtigen bzw. unvollständige Daten vervollständigen möchten (Art. 16 DSGVO), können Sie dies grundsätzlich im Online-Self-Service Bereich vornehmen.
- Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO).
- Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO).
- Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Erhalt oder Übertragung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DSGVO). Loggen Sie sich bitte zur Geltendmachung in Ihren Online-Self-Service-Bereich ein.
- Sie haben das Recht, Ihre abgegebenen Einwilligungen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung

bleibt dabei vom Widerruf unberührt. Wie Sie den Widerruf erklären können, teilen wir Ihnen bei Einholung der Einwilligung mit.

- Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Widerspruch. Hierüber informieren wir Sie in der folgenden Ziffer dieses Datenschutzmerkblattes.

Zur Ausübung Ihres Auskunftsrechts können Sie unser Formular [meine-daten.telefonica.de](https://www.telefonica.de/meine-daten.telefonica.de) verwenden. Anfragen zu den anderen aufgelisteten Rechten sowie sonstige Fragen zum Thema Datenschutz können Sie gerne über folgendes Formular an uns richten: www.telefonica.de/datenschutz-kontakt

Sie können sich mit Ihrem Anliegen alternativ schriftlich an uns wenden:

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Abt. Datenschutz, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Sie können sich hierzu an die Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.

17. Ihr Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr für diese Zwecke, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Solche Widersprüche können Sie über www.telefonica.de/datenschutz-kontakt einlegen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wir verarbeiten dann Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diesen Zweck. Im Zusammenhang mit unseren Telekommunikationsverträgen können Sie diesen Widerspruch unter permissions.telefonica.de/telefonica.html, in allen anderen Fällen unter www.telefonica.de/datenschutz-kontakt einlegen.

Alternativ können Sie Ihre Widersprüche schriftlich einlegen: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Abt. Datenschutz, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München

18. Änderungen des Datenschutzmerkblatts

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieses Datenschutzmerkblatts erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, können Sie die aktuelle Version des Datenschutzmerkblatts unter o2online.de/goto/datenschutzmerkblatt abrufen. Ältere Versionen dieses Merkblatts können Sie unter www.telefonica.de/datenschutz-kontakt oder schriftlich (Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Abt. Datenschutz, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München) anfordern.

Leistungsbeschreibung für Mobilfunkdienstleistungen

Stand: Dezember 2022

Hinweis: Dieses Dokument enthält u.a. gesetzliche Pflichtinformationen nach dem Telekommunikationsgesetz. Bitte lesen Sie sich dieses vor Abgabe ihrer Vertragserklärung sorgfältig durch und bewahren es auf.

1. Geltungsbereich

Diese Leistungsbeschreibung gilt für Verträge über Mobilfunkdienstleistungen (Post- und Prepaid) die dem Kunden von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, HRA 70343 des Amtsgerichts München (nachfolgend „Anbieter“ genannt) zur Verfügung gestellt werden. Die Leistungs- und Preisdetails des jeweiligen Mobilfunktarifs ergeben sich aus der entsprechenden Preisliste.

2. Netzwerkdienstleistungen

- 2.1. Der Anbieter stellt dem Kunden einen Mobilfunkanschluss bereit. Über diesen Mobilfunkanschluss kann der Kunde mittels einer Mobilfunkendeinrichtung das Mobilfunknetz des Anbieters nutzen, um Sprach- und Datenverbindungen herzustellen und entgegenzunehmen. Dies setzt voraus, dass der Kunde in das Mobilfunknetz des Anbieters eingebucht ist. Informationen zum Netzausbau sowie zur aktuell jeweils örtlich verfügbaren Übertragungstechnologie (z.B. LTE) im Inland sind unter o2.de/service/netz-verfuegbarkeit abrufbar. Soweit nicht abweichend vereinbart, besteht kein Anspruch auf Nutzung einer bestimmten Übertragungstechnologie.
- 2.2. Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der in Deutschland betriebenen Mobilfunkstationen des Anbieters beschränkt. Die Verfügbarkeit innerhalb dieses Abdeckungsbereiches beträgt 98% im bundesweiten Jahresdurchschnitt. Die Erbringung und die Qualität der Mobilfunkdienstleistungen im Empfangs- und Sendebereich des genutzten Mobilfunknetzes können zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein und zwar (1) aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen (2) aus technischen Gründen, insbesondere durch funktechnische, atmosphärische oder geographische Umstände (3) aufgrund von Maßnahmen, die auch im Interesse des Kunden erfolgen, wie z.B. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder (4) in Fällen höherer Gewalt. Der Anbieter wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um derartige Beeinträchtigungen baldmöglichst zu beseitigen bzw. auf deren baldmöglichste Beseitigung hinzuwirken.
- 2.3. Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen ausländischer Mobilfunknetzbetreiber nutzen, wenn und soweit der Anbieter mit dem jeweiligen ausländischen Netzbetreiber entsprechende Vereinbarungen geschlossen hat. Der Umfang dieser Leistungen bestimmt sich nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers. Die Abrechnung der vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen der ausländischen Netzbetreiber erfolgt aufgrund gesondert festgelegter Tarife von Telefónica Germany. Die hierfür anfallenden Preise sind der jeweils gültigen Preisliste zu entnehmen. (einsehbar unter o2.de/service/downloads/preislisten)

- 2.4. Der Anbieter behält sich vor, bei Sprachverbindungen nach 2 Stunden und bei sonstigen Datenverbindungen nach 24 Stunden jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen, nach der die Verbindung sofort wieder aufgebaut werden kann.

- 2.5. Die Übertragungstechniken 5G und Narrowband IoT (NB-IoT) stehen nur im Rahmen von Mobilfunktarifen bzw. Optionen zur Verfügung, diese ausdrücklich beinhalten. Diese Information kann der Preisliste entnommen werden. Die Nutzung bestimmter Übertragungstechnologien kann daneben voraussetzen, dass diese vom Endgerät des Kunden unterstützt werden.

3. Anschluss/ SIM-Karten

- 3.1. Sofern dem Kunden eine SIM-Karte überlassen wird, erhält der Kunde ein nicht übertragbares, nicht ausschließliches und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der auf der SIM-Karte befindlichen Software für die Dauer der Vertragslaufzeit. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an der Software bei Telefónica Germany.
- 3.2. Die voraussichtliche Dauer bis zur Freischaltung der SIM-Karte beträgt bis zu 24 Stunden ab Eingabe der Nummer zur Freischaltung der SIM-Karte und bei Prepaid Verträgen bis zu 24 Stunden ab erfolgreichem Abschluss des Legitimationsprozesses. Die SIM-Karte ist mit der PIN („Personal Identification Number“) und der PUK („Personal Unblocking Key“) codiert.
- 3.3. Der Anbieter kann die SIM-Karte aus wichtigem Grund, z.B. aufgrund notwendiger, technischer Softwareänderungen, gegen eine Ersatzkarte austauschen.

4. Optionale Ortsnetzzufnummer

- 4.1. Im Rahmen einiger Tarife wird auch eine Ortsnetzzufnummer (z.B. Festnetzzufnummer oder Homezone-Festnetzzufnummer) zur Verfügung gestellt. Der Bereich, in dem der Kunde unter dieser Ortsnetzzufnummer zu erreichen ist, ist ein geographisch definierter Raum um eine im Mobilfunknetz von Der Anbieter zu bestimmende Koordinate, z.B. Straßensname mit Hausnummer. Die konkrete Fläche des Bereichs ist von den Standorten der Mobilfunkmasten abhängig.
- 4.2. Der Anbieter ist berechtigt, die Weiterleitung von Anrufen unter der Ortsnetzzufnummer für die Zukunft zu unterbinden, wenn der Kunde nach Aufforderung durch den Anbieter nicht nachweisen kann, dass sein Wohn- oder Geschäftssitz innerhalb des Erreichbarkeitsbereichs dieser Ortsnetzzufnummer liegt.
- 4.3. Der Kunde kann nur mit seiner Wohnanschrift in ein Endnutzerverzeichnis (siehe Ziffer 6) eingetragen werden, nicht jedoch mit einer ggf. davon abweichenden Adresse, in deren Bereich er die Ortsnetzzufnummer oder ähnliche Sondertarife nutzt.
- 4.4. Der Kunde kann Anrufe auf der Festnetznummer gemäß Ziffer 4.1, die außerhalb des Festnetzbereichs ankommen, auf sein Handy kostenpflichtig weiterleiten.

5. Telefondienst/ SMS

5.1. Dem Kunden stehen folgende Services zur Verfügung:

Mailbox: Dem Kunden wird eine Mailbox (netzbasierter, digitaler Anrufbeantworter) bereitgestellt. Die Mailbox speichert abgehörte Sprachnachrichten für fünf Tage, nicht abgehörte Nachrichten für 17 Tage. Die maximale Dauer einer Sprachnachricht beträgt auf drei Minuten. Insgesamt können bis zu 50 Sprachnachrichten gespeichert werden.

Rufumleitung auf Mailbox: Der Kunde kann auf seinem Anschluss eingehende Anrufe zu seiner Mailbox umleiten. Folgende Optionen der Umleitung sind möglich: Umleitung aller eingehenden Anrufe; Umleitung eingehender Anrufe, wenn diese nicht in einem festzusetzenden Zeitraum angenommen werden, Umleitung eingehender Gespräche, wenn die SIM-Karte nicht im O2 Netz eingebucht ist, Umleitung ankommender Gespräche, wenn der Kunde telefoniert (bei „besetzt“). Rufumleitungen von Videotelefonaten sind nicht möglich.

Anruf-Info per SMS: Wenn der Kunde einen Anruf bekommen hat, keine Rufweiterleitung auf die Mailbox aktiviert hat und der Anruf nicht im Telefondisplay zu sehen war (ausgeschaltet, nicht in Netzabdeckung, etc.) bekommt er vom Anbieter kostenlos eine SMS mit der Anruf-Info, sobald die SIM-Karte wieder im O2 Netz eingebucht ist. Wird ein Anruf unmittelbar auf die Mailbox weitergeleitet, dort aber keine Nachricht hinterlassen, erhält der Kunde eine Anruf-Info SMS sofern nicht der Anrufer seine Nummer unterdrückt hatte.

Halten/Anklopfen: Geht während einer aktiven Sprachverbindung ein zweiter Anruf ein, kann dieser gehalten werden. Wenn der Kunde „Anklopfen“ eingeschaltet hat, werden eingehende Anrufe während einer schon bestehenden Sprachverbindung mit einem Tonsignal angezeigt. Voreingestellt ist „Anklopfen ein“. Es ist auch möglich, beide Gespräche abwechselnd weg- und zuzuschalten.

SMS: SMS („Short Message Service“) ermöglicht dem Kunden, mit SMS-fähigen Mobilfunkgeräten Kurznachrichten von bis zu je 160 Zeichen (SMS) zu empfangen und zu versenden. Das SMS Service Center des Anbieters versucht 2 Tage lang, die SMS dem Empfänger zuzustellen, danach wird der Vorgang abgebrochen und die SMS im SMS Service Center des Anbieters gelöscht. Der Anbieter kann SMS, die vom Endgerät eines Kunden abgehen ohne Zustellversuch löschen, soweit der begründete Verdacht besteht, dass die Zustellung der SMS zu einer Gefahr für die Integrität der Netze oder Telekommunikationsanlagen des Anbieters oder für Rechtsgüter des betroffenen Kunden oder anderer Endnutzer führt. Dies ist z.B. der Fall bei einer durch Malware gesteuerten Versendung von SMS, die ihrerseits Links auf Schadsoftware enthält.

5.2. Die Verbindungsaufbauzeit (Verzögerung bei der Rufsignalisierung) innerhalb des Netzabdeckungsbereichs beträgt bis zu 5 Sekunden im bundesweiten Durchschnitt. Abhängig vom Endgerät der Kunden kann dieser Wert in Einzelfällen auch überschritten werden. Innerhalb der Netzabdeckung sind bis zu 1% der Verbindungen von technisch bedingten Gesprächsabbrüchen betroffen. Gesprächsabbrüche aufgrund Verlassens des

Netzabdeckungsbereichs eines Gesprächspartners während der Verbindung, sowie die in Ziffer 5.4 beschriebenen Fälle sind von diesem Wert nicht umfasst. Innerhalb der Netzabdeckung sind bis zu 2% der Verbindungsaufbauversuche erfolglos. Dieser Wert variiert je nach verfügbarer Netztechnologie und Endgerät des Kunden.

5.3. Bei anhaltenden oder häufig auftretenden erheblichen Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der im Vertrag angegebenen Leistung von Telekommunikationsdiensten mit Ausnahmen des mobilen Internetzugangs kann der Kunde unbeschadet sonstiger Rechte unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4 TKG das vertragliche Entgelt anteilig herabsetzen, oder den Vertrag außerordentlich kündigen.

5.4. Zur besseren Netzabdeckung insbesondere innerhalb von Gebäuden ermöglicht der Anbieter Neu- und Bestandskunden mit bestimmten Mobilfunk-Laufzeittarifen den Aufbau sowie die Entgegennahme von Mobilfunkgesprächen über WLAN ohne eine gesonderte Registrierung („WLAN-Telefonie“). Diese Verbindungen werden entsprechend dem Mobilfunktarif des Kunden berechnet, Verbindungen im Ausland werden dabei wie Gespräche von Deutschland in das jeweilige Zielland berechnet. Die Nutzung setzt voraus, dass das Endgerät des Kunden in ein WLAN-Netz eingebucht ist, WLAN-Telefonie unterstützt und diese Funktion im Endgerät aktiviert wird. Standortbasierte Dienste stehen über WLAN-Telefonie nicht zur Verfügung. Eine Übergabe von Gesprächen bei Verlassen/Erreichen des WLAN-Netzes ist nur ins/vom LTE-Netz des Anbieters möglich.

6. Einzelverbindungs nachweis

Kunden können mit ihrer Rufnummer, ihrem Namen, ihrem Vornamen und ihrer Anschrift in gedruckte oder elektronische Endnutzerverzeichnisse, die der Öffentlichkeit unmittelbar oder über Auskunftsdienste zugänglich sind, unentgeltlich eingetragen werden, soweit sie dies beantragen. Vorgenannte Einträge kann der Kunde im Bereich „Mein O2“ unter www.o2online.de oder bei der Kundenbetreuung nach Erhalt seiner SIM-Karte veranlassen.

7. Notruf

Die Notruffunktion steht dem Kunden im Abdeckungsbereich des O2-Netzes zur Verfügung. Den örtlich zuständigen Notrufabfragestellen nach sowie der Abfragestelle für die Rufnummer 124 124 wird zur Ermittlung des Standortes die Bezeichnung der den Notruf übermittelnden Funkzelle übermittelt, mittels derer kartografische Angaben über deren planmäßige Lage und Ausdehnung abgerufen werden können. Des Weiteren können die vorgenannten Stellen im Bedarfsfall Kundendaten (z.B. Anschrift des Anschlussinhabers) im automatisierten Auskunftsverfahren abrufen. Im Falle von Notrufen außerhalb des Abdeckungsbereiches des O2-Netzes kann ein Notruf über andere verfügbare Mobilfunknetze erfolgen. Notrufe zur 110 oder 112 über WLAN-Telefonie (Ziffer 5.4) sind derzeit nicht möglich.

8. Mobiler Internetzugang

- 8.1. Mobile Datenverbindungen werden im Wege der paketvermittelten Datenübertragung realisiert. Informationen zum Umfang des bereitgestellten Datenvolumens sowie zur geschätzten maximalen und beworbenen Download- und Upload-Geschwindigkeit (Bandbreite) des Internetzugangs im jeweiligen Tarif sind der Preisliste zu entnehmen.
- 8.2. Die am jeweiligen Standort tatsächlich erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit ist variabel und hängt u.a. ab von der örtlich verfügbaren Übertragungstechnologie, dem Verkehrsaufkommen in der jeweiligen Funkzelle, der örtlichen Abschirmung, dem Endgerät des Kunden, dem Server des Inhalte-Anbieters, sowie dem Standort und ggf. der Bewegung des Nutzers innerhalb der Funkzelle. Innerhalb von Gebäuden können die Netzverfügbarkeit und die Übertragungsgeschwindigkeit eingeschränkt sein. Die vertragliche vereinbarte Leistung ist daher die Nutzung des O2 Mobilfunknetzes mit der technisch jeweils örtlich verfügbaren Übertragungsgeschwindigkeit, maximal jedoch bis zu der für den jeweiligen Tarif angegebenen maximalen Surfgeschwindigkeit. Die ggf. zum jeweiligen Tarif angegebene durchschnittliche Surfgeschwindigkeit weist aus, welche Übertragungsgeschwindigkeit Kunden im bundesweiten Durchschnitt im jeweiligen Tarif tatsächlich zur Verfügung stehen. Dieser Wert kann an einigen Standorten und zu einigen Zeiten erheblich über-, oder unterschritten werden. Informationen zur geschätzten maximalen und zur durchschnittlichen Bandbreite können der Preislisten entnommen werden. Bei erheblichen Abweichungen der Bandbreite können sich der Abruf und die Verbreitung von Informationen und Inhalten über den Internetzugang verlangsamen und Einschränkungen bei der Nutzung von Anwendungen und Diensten ergeben, die über den Internetzugang in Anspruch genommen werden.
- 8.3. Die Bandbreite kann bei Erreichen eines bestimmten Datenvolumens im jeweiligen Abrechnungszeitraum gekappt oder gedrosselt werden, soweit dies im Mobilfunktarif des Kunden vorgesehen ist. Bei Verbrauch von 80% und 100% des ungebosselten Datenvolumens wird der Kunde per SMS informiert und erhält dabei die Möglichkeit, bedarfsgerechte Datenoptionen nachzubuchen. Volumengrenzen sowie gedrosselte Up- und Downloadgeschwindigkeiten können der Preisliste entnommen werden. Nach Reduzierung der Bandbreite können sich der Abruf und die Verbreitung von Informationen und Inhalten über den Internetzugang ggf. deutlich verlangsamen und Einschränkungen bei der Nutzung von Anwendungen und Diensten, insbesondere datenintensiver Dienste, ergeben, die über den Internetzugang in Anspruch genommen werden. Tarifspezifische weitere Informationen sind der Preisliste zu entnehmen.
- 8.4. Bei erheblichen kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der tatsächlichen Leistung des Internetzugangsdienstes von der nach Artikel 4 Abs. 1 lit. a)–d) der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 anzugebenden Leistung, die durch

einen von der Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von ihr oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifizierten Überwachungsmechanismus ermittelt wurde, kann der Kunde unbeschadet sonstiger Rechte unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 4 TKG das vertragliche Entgelt anteilig herabsetzen, oder den Vertrag außerordentlich kündigen.

- 8.5. Weitere Informationen zum Internetzugangsdienst: Latenz: 80ms bei Datennutzung im 4G- und 5G Netz, bei Datennutzung im 2G Netz 1500ms. Verzögerungsschwankung (Jitter): 40ms im 4G und 5G Netz, bei Datennutzung im 2G Netz 1000ms. Die Werte geben die Round-Trip-Time (RTT) wieder, der jeweilige One-Way-Wert entspricht jeweils der Hälfte. Die angegebenen Zeiten setzen voraus, dass der entsprechende Server im O2-Netz lokalisiert ist. Paketverlust: 1% im 4G- und 5G Netz, bei Datennutzung im 2G Netz 5%.
- 8.6. Der Anbieter setzt derzeit im Mobilfunk standardmäßig Network Address Translation (NAT) in Verbindung mit privaten IPv4-Adressen ein. In bestimmten Fällen können dadurch Dienste oder Anwendungen, die auf einer eingehenden IP-Verbindung beruhen nicht nutzbar sein, z.B. der Betrieb von Servern oder bestimmte Gamingdienste. Andere Dienste wie Webbrowsering, E-Mail- oder Messaging-Diensten sind hierdurch nicht beeinträchtigt. Kunden können sich bei Konnektivitätsproblemen mit der Kundenbetreuung (siehe Ziffer 13) in Verbindung setzen; soweit technisch möglich wird dem Kunden eine Lösung zur angeboten. Derzeit kann dem Kunden in diesen Fällen für ein einmaliges Entgelt von EUR 49,99,- (inkl. MwSt) die Nutzung einer öffentlichen IP-Adresse ermöglicht werden.

9. Sicherheit/ Verkehrsmanagement

- 9.1. Zu Identifikation und Behebung von Sicherheits- oder Integritätsverletzungen sowie von Bedrohungen und Schwachstellen stehen dem Anbieter präventive und reaktive Maßnahmen zur Verfügung. Zum Schutz der Kunden arbeitet der Anbieter fortlaufend an der Verbesserung des Sicherheitskonzepts für ihre Netze und IT Systeme. Der Anbieter versucht, Sicherheits- und Integritätsverletzungen durch eine Vielzahl geeigneter technischer Maßnahmen (z.B. Firewall, Softwareupdates) zu unterbinden. Soweit der Anbieter (z.B. durch ihre Netzwerküberwachung) dennoch Sicherheitsvorfälle erkennt, wird der Anbieter die Auswirkungen durch eine zeitnahe Reaktion minimieren. Führt eine unangemessene Reaktion des Anbieters auf Sicherheitsvorfälle, -bedrohungen oder -lücken zu einem Schaden beim Kunden, haftet der Anbieter im vereinbarten Umfang, soweit er den Schaden zu vertreten hat.
- 9.2. Bei Abwicklung des Daten- und Sprachverkehrs setzt der Anbieter geeignete Mess- und Steuerungselemente ein, um ein möglichst optimales Datenrouting zu gewährleisten und etwaige Überlastungen von Netzkomponenten zu vermeiden. Im Falle von Engpässen in einzelnen Netzkomponenten erfolgt eine systemseitig gesteuerte Anpassung, die einen gleichwertigen Nutzungszugang der Kunden sicherstellen soll. Im Einzelfall kann eine Priorisierung des Voice-over-LTE-Sprachverkehrs gegenüber dem sonstigen Datenverkehr im LTE-Netz sowie

eine Priorisierung des Datenverkehrs bevorzugter Personen nach dem PTSG erfolgen. Durch diese Priorisierungen kann sich die Up- und Download-Geschwindigkeit des sonstigen Datenverkehrs reduzieren. Produktspezifische weitere Verkehrsmanagementmaßnahmen sind der Preisliste zu entnehmen.

- 9.3. Die unter 9.2 genannten Verkehrsmanagementmaßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Privatsphäre des Kunden und den Schutz dessen personenbezogener Daten.

10. Sperren auf Wunsch des Kunden

- 10.1. Der Kunden kann Leistungssperren beauftragen, z.B. die Sperre seiner SIM-Karte insgesamt, an- oder abgehender Sprachverbindungen, Datenverbindungen oder bestimmter Nummerngruppen. Etwaige Kosten hierfür sind der Preisliste zu entnehmen.

- 10.2. Der Kunde hat einen gesetzlichen Anspruch auf unentgeltliche netzseitige Sperrung 1) bestimmter Rufnummernbereiche i.S.d. § 3 Nr. 50 TKG sowie für Kurzwahldienste soweit technisch möglich, sowie 2) der Identifizierung seines Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leistung.

11. Datenverbrauchsanzeige/ Einzelverbindungs-nachweis

Kunden können im Online-Kundencenter das im laufenden Abrechnungszeitraum bereits verbrauchte Datenvolumen tagesaktuell einsehen. Zusätzlich erhalten Kunden Verbrauchsinformationen zum Datenvolumen gem. Ziffer 8.3. Der Kunde kann daneben jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und unter Berücksichtigung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einen Einzelverbindungs-nachweis beantragen. Dieser enthält Informationen, die die Nachprüfung abgerechneter Verbindungen ermöglichen.

12. Vermittlungsdienst für Hörgeschädigte

Informationen zu dem über die Bundesnetzagentur bereitgestellten Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Menschen finde sie auf der Webseite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de.

13. Postbox (nur Prepaid):

- 13.1. Kunden mit einem Vertrag Mobilfunkdienstleistungen Prepaid wird im Selfcare Portal (Ziff. 15) ein persönlicher Mitteilungsbereich („Postbox“) eingerichtet. In der Postbox werden dem Kunden vor Buchungen im Rahmen eines bestehenden Prepaid Mobilfunkvertrags gesetzliche Pflichtinformationen gem. §§ 54, 55 TKG zur Verfügung gestellt, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.
- 13.2. Die Dokumente stehen dem Kunden in der Postbox für den dort angegebenen Zeitraum, jedoch für mindestens 30 Tage, in der Fassung zum Zeitpunkt der jeweiligen Buchungsanfrage zur Verfügung. Die Dokumente sollten vom Kunden heruntergeladen und sicher gespeichert werden, weil der Kunde über die Informationen zum Zweck der Dokumentation, der künftigen Bezugnahme und der unveränderten Wiedergabe

nur verfügen kann, wenn er diese herunterlädt. Der Kunde wird im jeweiligen Buchungsprozess auf die Verfügbarkeit der Dokumente in der Postbox hingewiesen. Um dem Kunden einen einfachen Zugriff auf die Postbox zu ermöglichen, erhält der Kunde einen Link per SMS, über welchen er direkt auf die hinterlegten Dokumente zugreifen kann.

14. Besondere Vorteile

Der Anbieter gewährt Kunden abhängig von deren Umsatz, sowie Dauer, Art und Anzahl der zwischen Anbieter und Kunde bestehenden Verträge besondere Vorteile, derzeit z.B. einen Premium Hotline Service, einen Austauschservice für defekte Smartphones sowie einen kostenlosen SIM-Kartentausch. Vorbehaltlich einer Verlängerung ist die Gewährung von besonderen Vorteilen befristet bis zum 31.12.2023.

15. Kundenbetreuung/ Service

Dem Kunden steht unter o2.de ein Selfcare-Portal mit umfangreichem Serviceangebot zur Verfügung. Unter der Rubrik „Mein o2“ kann der Kunde z.B. seinen Vertrag verwalten, seine Rechnungen einsehen und Einstellungen (z.B. zu Bestandsdaten oder Einzelverbindungs-nachweis) ändern. Dem Kunden steht weiter eine Service-App (aktuell: „Mein O2“) zur Nutzung auf mobilen Geräten zur Verfügung, über die der Kunde Services und Informationen zu seinem Vertrag abrufen kann, z.B. Rechnungs- und Verbrauchsinformationen. Bei einer Änderung oder Erweiterung des Service- oder Informationsangebotes der App wird der Kunde per E-Mail oder SMS hierüber informiert. Der App-Service steht -vorbehaltlich einer Verlängerung- nur bis zum 31.12.2024 zur Verfügung. Daneben steht dem Kunden unter der Kurzwahl 1414 (aus dem o2 Mobilfunknetz) ein Sprachportal für Informationen zu Verbrauchsangaben sowie der Möglichkeit von SIM-Karten Sperren zur Verfügung. Dem Kunden steht daneben eine Kundenbetreuung zur Verfügung, an die der Kunde per Chat (über o2.de) oder telefonisch (derzeit unter 017688855222 für Postpaid/ Laufzeitverträge bzw. 017688855282 für Prepaid) z.B. Störungsmeldungen adressieren kann. Jeweils aktuelle Kontaktinformationen findet der Kunde unter o2.de/kontakt.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Preisliste Mobilfunk Prepaid Aktuelles Portfolio

(Stand: Juni 2024)

1.	Basistarife	2
1.1.	Smartphone Pakete.....	2
1.2.	Zusatzoptionen.....	3
1.2.1.	Telefonie und SMS.....	3
1.2.2.	Internet.....	3
2.	Ausland Zusatz-Packs.....	4
3.	O ₂ my Prepaid Internet-to-Go	4
4.	O ₂ Prepaid Internet-to-Go 40 GB.....	5
5.	O ₂ Prepaid Internet-to-Go 100 GB.....	5
6.	O ₂ my Prepaid Smartphone Jahrespaket.....	6
7.	O ₂ Prepaid Smartphone-Jahrespaket	7
8.	O ₂ my Prepaid Max	8
9.	O ₂ Prepaid Max	8
10.	Auslandskonditionen	10
11.	Services	16
12.	Hinweistexte Mobilfunk Prepaid.....	18

Informationen zu dem über die Bundesnetzagentur bereitgestellten Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Menschen finden Sie auf der Webseite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de

1. Basistarife

O₂ Loop¹ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 pro Min.
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 pro SMS
Surfen auf dem Handy im Inland (4G/LTE, 2G) ^{6,4}	0,99 pro Tag (ab Verbrauch von 30 MB pro Tag: Reduzierung von maximal 225 MBit/s auf 32 kBit/s)
Taktung	minutengenau

O₂ Prepaid⁷ (alle Preise in € inkl. MwSt.)⁸ (seit Mai 2024 verfügbar)

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 pro Min.
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 pro SMS
Surfen auf dem Handy im Inland (5G, 4G/LTE, 2G) ^{9,4}	1,49 pro Tag (ab Verbrauch von 150 MB pro Tag: Reduzierung von maximal 300 MBit/s auf 32 kBit/s)
Taktung	minutengenau

1.1. Smartphone Pakete

	Smartphone Packs* (alle Preise in € inkl. MwSt.) ²			
	O ₂ Prepaid Max	O ₂ Prepaid L	O ₂ Prepaid M	O ₂ Prepaid S
Packpreis/4 Wochen	74,99	19,99	14,99	9,99
Allnet-Minuten und SMS	Allnet Flat ¹⁰	Allnet Flat ¹⁰	Allnet Flat ¹⁰	Allnet Flat ¹⁰
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	999 GB	25 GB	15 GB	8 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	300 MBit/s	300 MBit/s	300 MBit/s	300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓	✓	✓	✓
Drosselung nach Verbrauch des Datenvolumens ¹¹	50 Mbit/s	384 kBit/s	384 kBit/s	384 kBit/s
EU Roaming ¹³	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Packbuchung über Mein O ₂	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App
Packbuchung per SMS an die Kurzwahl 56 67	SMS mit START o2PrepaidMax	SMS mit START o2PrepaidL	SMS mit START o2PrepaidM	SMS mit START o2PrepaidS

* Wenn bei den Smartphone Packs „O₂ Prepaid Max, S, M und L“ zum Zeitpunkt der Verlängerung das Guthaben für den Packpreis nicht ausreicht, erfolgt auch bei späterer, für den jeweiligen Packpreis ausreichender Aufladung keine automatische Reaktivierung, so dass eine Neubuchung erforderlich ist.

1.2. Zusatzoptionen

1.2.1. Telefonie und SMS

Zusatzoptionen* (Für alle O₂ Prepaid Smartphone Pakete)²

	O ₂ Community-Flat ¹⁴	SMS Flat ¹⁵	Allnet Flat ¹⁶
Monatlicher Packpreis	1,99	9,99	14,99
Inklusiv Einheiten	unbegrenzt zu dt. O ₂ Mobilfunkkunden	unbegrenzt in alle dt. Netze	unbegrenzt in alle dt. Netze
Buchung über Mein O ₂	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App
Buchung per SMS an die Kurzwahl 56 67	SMS mit START O2COMFLAT	SMS mit START LOOPSMSFL	SMS mit START ALLE- NETZE

* Wenn bei den Telefonie- und SMS-Zusatzoptionen „O₂ Community-Flat, SMS Flat und Allnet Flat“ zum Zeitpunkt der Verlängerung das Guthaben für den Packpreis nicht ausreicht, erfolgt bei späterer, für den jeweiligen Packpreis ausreichender Aufladung eine automatische Reaktivierung.

1.2.2. Internet

Zusatzoptionen* (Für alle O₂ Prepaid Tarife)²

	O ₂ Prepaid				
	Day Pack L ¹⁷	Data Pack S ¹⁸	Data Pack M ¹⁸	Data Pack L ¹⁸	Data Pack XL ¹⁸
Packpreis	5,99	3,99	9,99	14,99	19,99
Laufzeit	24 Stunden	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen	4 Wochen
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	25 GB	1 GB	5 GB	10 GB	15 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹ (nach Drosselung: 32 kBit/s)	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓	✓	✓	✓	✓
Buchung über Mein O ₂	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App
Buchung per SMS an die Kurzwahl 56 67	SMS mit START DayflatL	SMS mit START DatapackS	SMS mit START DatapackM	SMS mit START DatapackL	SMS mit START DatapackXL

* Wenn bei den Internet Zusatzoptionen „Data Pack S, M, L und XL“ zum Zeitpunkt der Verlängerung das Guthaben für den Packpreis nicht ausreicht, erfolgt auch bei späterer, für den jeweiligen Packpreis ausreichender Aufladung keine automatische Reaktivierung, so dass eine Neubuchung erforderlich ist.

2. Ausland Zusatz-Packs

Aus Deutschland

Türkei-Minuten-Packs^{*,19} (Für alle O₂ Prepaid Tarife)²

	50	100	250
Monatlicher Packpreis	7,50	12,50	25,00
Inklusiv-Minuten in alle türk. Netze	50	100	250
Buchung über Mein O ₂	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App
Buchung per SMS an die Kurzwahl 56 67	SMS mit START PAKET150	SMS mit START PAKET1100	SMS mit START PAKET1250

* Wenn bei den Türkei-Minuten-Packs „50, 100 und 250“ zum Zeitpunkt der Verlängerung das Guthaben für den Packpreis nicht ausreicht, erfolgt bei späterer, für den jeweiligen Packpreis ausreichender Aufladung eine automatische Reaktivierung.

3. O₂ my Prepaid Internet-to-Go

Tarif O₂ my Prepaid Internet-to-Go (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Nicht möglich
Gespräche ins dt. Festnetz	Nicht möglich
SMS in alle dt. Netze	Nicht möglich
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung des O ₂ my Prepaid Internet-to-Go Packs erforderlich)
Startguthaben	50,00 €

Datenpack O₂ my Prepaid Internet-to-Go²⁰ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	49,99 € / 365 Tage
Pack-Laufzeit	365 Tage (keine automatische Verlängerung)
Highspeed-Datenvolumen ²¹	30 GB
Maximale Surfgeschwindigkeit ²¹	bis zu 225 MBit/s
EU-Roaming ¹³	inklusive

4. O₂ Prepaid Internet-to-Go 40 GB

Tarif O₂ Prepaid Internet-to-Go M (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Nicht möglich
Gespräche ins dt. Festnetz	Nicht möglich
SMS in alle dt. Netze	Nicht möglich
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung des O ₂ Prepaid Internet-to-Go 40 GB Packs erforderlich)
Startguthaben	60,00 €

Datenpack O₂ Prepaid Internet-to-Go 40 GB²² (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	59,99 € / 365 Tage
Pack-Laufzeit	365 Tage (keine automatische Verlängerung)
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	40 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	bis zu 300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓
EU-Roaming ¹³	inklusive

5. O₂ Prepaid Internet-to-Go 100 GB

Tarif O₂ Prepaid Internet-to-Go L (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Nicht möglich
Gespräche ins dt. Festnetz	Nicht möglich
SMS in alle dt. Netze	Nicht möglich
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung des O ₂ Prepaid Internet-to-Go 100 GB Packs erforderlich)
Startguthaben	100,00 €

Datenpack O₂ Prepaid Internet-to-Go 100 GB²³ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	99,99 € / 365 Tage
Pack-Laufzeit	365 Tage (keine automatische Verlängerung)
Hightspeed-Datenvolumen ¹¹	100 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	bis zu 300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓
EU-Roaming ¹³	inklusive

6. O₂ my Prepaid Smartphone Jahrespaket**Tarif O₂ my Prepaid Smartphone Tarif (alle Preise in € inkl. MwSt.)²**

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 € / Minute
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	0,09 € / Minute
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 € / SMS
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung des O ₂ my Prepaid Smartphone Jahrespaketes erforderlich)
Startguthaben	70,00 €

Paket O₂ my Prepaid Smartphone Jahrespaket²⁴ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	69,99 €
Pack-Laufzeit	365 Tage (keine automatische Verlängerung)
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Gespräche ins dt. Festnetz	Flatrate
SMS in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Hightspeed-Datenvolumen ²¹	12 GB
Maximale Surfgeschwindigkeit ²¹	bis zu 225 MBit/s
EU-Roaming ¹³	inklusive

7. O₂ Prepaid Smartphone-Jahrespaket

Tarif O₂ Prepaid Smartphone-Jahrestarif (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 € / Minute
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	0,09 € / Minute
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 € / SMS
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung des O ₂ Prepaid Smartphone Jahrespaketes erforderlich)
Startguthaben	80,00 €

Paket O₂ Prepaid Smartphone-Jahrespaket²⁵ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	79,99 €
Pack-Laufzeit	365 Tage (keine automatische Verlängerung)
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Gespräche ins dt. Festnetz	Flatrate
SMS in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	20 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	bis zu 300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓
EU-Roaming ¹³	inklusive

Zusatzoptionen (bei gebuchtem Paket „O₂ Prepaid Smartphone-Jahrespaket“)²

	Datensnack 1 GB ²⁶	Datensnack 2 GB ²⁶	Datensnack 5 GB ²⁶
Packpreis	4,99	9,99	14,99
Laufzeit	Bis zum Laufzeitende des Smartphone Jahrespakets	Bis zum Laufzeitende des Smartphone Jahrespakets	Bis zum Laufzeitende des Smartphone Jahrespakets
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	1 GB	2 GB	5 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s	bis zu 300 MBit/s
5G-fähig ¹²	✓	✓	✓
Buchung über Mein O ₂	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App	Online oder über die Mein O ₂ -App
Buchung per SMS an die Kurzwahl 56 67	SMS mit START DataSnackS	SMS mit START DataSnackM	SMS mit START DataSnackL

8. O₂ my Prepaid Max

Tarif O₂ my Prepaid Max¹ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 € / Minute
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	0,09 € / Minute
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 € / SMS
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung einer Tarifoption inkl. Datenflat erforderlich)
Taktung	minutengenau
Startguthaben	70,00 €

Paket O₂ my Prepaid Max²⁷ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	69,99 €
Pack-Laufzeit	4 Wochen (automatische Verlängerung)
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Gespräche ins dt. Festnetz	Flatrate
SMS in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Highspeed-Datenvolumen ²¹	999 GB
Maximale Surfgeschwindigkeit ²¹	Bis zu 225 MBit/s.
EU-Roaming ¹³	inklusive

9. O₂ Prepaid Max

Tarif O₂ Prepaid Max-Tarif¹ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze ^{3,4}	0,09 € / Minute
Gespräche ins dt. Festnetz ^{3,4}	0,09 € / Minute
SMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁵	0,09 € / SMS
Internetnutzung	Nicht möglich (Für die Internetnutzung ist die Buchung einer Tarifoption inkl. Datenflat erforderlich)
Taktung	minutengenau
Startguthaben	75,00 €

Paket O₂ Prepaid Max²⁸ (alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Packpreis	74,99 €
Pack-Laufzeit	4 Wochen (automatische Verlängerung)
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Gespräche ins dt. Festnetz	Flatrate
SMS in alle dt. Mobilfunknetze	Flatrate
Highspeed-Datenvolumen ¹¹	999 GB
Maximale Geschwindigkeit ¹¹	Bis zu 300 MBit/s.
5G-fähig ¹²	✓
EU-Roaming ¹³	inklusive

10. Auslandsbedingungen

(alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Gespräche ²⁹ und SMS aus Deutschland ins Ausland ²		
Aus Deutschland nach	Preis pro Minute	Preis pro SMS
Ländergruppe 1 (EU-reguliert)	0,29 (0,2261)*	0,29(0,0714)*
* Ab dem 15.05.2019 wird nur ein reduzierter Preis von 0,2261€/Min für Gespräche und 0,0714€ pro SMS in die Ländergruppe 1 berechnet, solange die Preisvorgabe gemäß Art. 5a der Verordnung (EU) 2015/2120 in der Fassung der Verordnung (EU) 2018/1971 vom 11.12.2018 Anwendung findet. Der ausgewiesene Standardpreis von 0,29€ findet wieder Anwendung, wenn und soweit die Preisvorgabe gemäß Art. 5a der zuvor genannten Verordnung ihre Gültigkeit verliert oder ihre Anwendung anderweitig ausgeschlossen ist, spätestens aber ab dem 01.01.2029.		
Ländergruppe 2	0,29	0,29
Ländergruppe 3	0,99	0,29

- (a) **Ländergruppe 1 (EU – reguliert):** Die jeweiligen Mitgliedstaaten der EU (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Französisch-Guayana, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint Martin), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal (inkl. Azoren, Madeira), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl. Kanarische Inseln), Tschechische Republik, Ungarn und Zypern, sowie alle weiteren Länder, für die die Preisvorgaben gem. Art. 5a der Verordnung (EU) 2015/2120 vom 25.11.2015 in der Fassung der Verordnung (EU) 2018/1971 vom 11.12.2018 Anwendung finden (derzeit Liechtenstein und Norwegen. Soweit die Preisvorgaben gem. der genannten EU- Verordnung in einem Land nicht mehr anwendbar sind (z.B. nach Austritt eines Landes aus der EU), fällt das Land automatisch in die Ländergruppe 2 und es gilt der für diese Zone ausgewiesene Preis.
- (b) **Ländergruppe 2:** Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegowina, Gibraltar, Großbritannien, Guernsey, Island, Isle of Man, Israel, Jersey, Kanada, Liechtenstein, Republik Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Russische Föderation, San Marino, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, USA (nur Bundesstaaten; ausgenommen sind amerikanische Überseegebiete, insbesondere amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico, Guam, Nördliche Marianen, Amerikanisch-Samoa, Kingmanriff, Midwayinseln, Palmyra-Atoll, Wake-Atoll), Vatikanstadt, Weißrussland, Zypern (Türkei). Hinweis: Für Großbritannien wird trotz Ausscheidens aus der EU bis zum 31.12.2024 weiterhin nur der Preis gem. Zone 1 (EU reguliert) abgerechnet (Verlängerung vorbehalten).
- (c) **Ländergruppe 3:** Australien, Hongkong, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Argentinien, Brasilien, Chile, China, Südafrika, Venezuela sowie alle übrigen Staaten, die über O₂ erreicht werden können und nicht in den Ländergruppen 1 oder 2 aufgeführt sind.

Mobilfunknutzung im Ausland (Roaming)

Bedingungen und Qualität der Roamingdienste im EU-Ausland:

Die Konditionen in Zone 1 (EU reguliert) und aus der Zone 1 (EU reguliert) nach Deutschland entsprechen denen des Tarifs im Inland (z.B. Preis pro Einheit und Taktung, Maximale Down- und Upload-Geschwindigkeit).

Ab dem 01.07.2022 wird insbesondere innerhalb der Zone 1 (EU reguliert) die gleiche Dienstqualität (z.B. max. Down- und Upload Geschwindigkeit, Netzqualität und Netztechnik) gewährt, wie sie im Inland mit dem Kunden vereinbart wurde, soweit diese im besuchten Netz erhältlich ist. Die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten im besuchten Netz sind u.a. abhängig vom jeweiligen ausländischen Roaming-Partner und der im besuchten Netz zur Verfügung stehenden Netzgeneration (z. B. 4G) und Netztechnik sowie Endgerätetyp und Netzausbaugebiet, Latenz, Verfügbarkeit von Roamingdiensten, Netzabdeckung, Topografie und von weiteren Faktoren wie Wetter, Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle oder Stärke der Funkzelle. Beispielsweise können bei der Datennutzung in der Zone 1 (EU reguliert) Verschlechterungen entstehen, weil die erhältliche Übertragungsgeschwindigkeit des besuchten Netzes unter der des Heimatlandes liegt. Verschlechterungen können sich auch ergeben, weil die im besuchten Netz verfügbare Netzgeneration nicht der im Heimatland entspricht. Eingeschränkt verfügbare Netzgenerationen und -technologien und andere Parameter können dazu führen, dass das Öffnen komplexer Webseiten, Musik-Streaming, Gaming, Download großer E-Mail-Anhänge, oder sonstiger großer Dateien sowie Internet-Anwendungen mit ähnlich hohen oder höheren Bandbreitenanforderungen in Zone 1 (EU reguliert) nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Der Abruf und die Verbreitung von Informationen und Inhalten über den Internetzugang können deutlich verlangsamt sein.

Weitere Infos hierzu und zu weitergehenden Roamingthemen unter www.telefonica.de/EU-Roamingregulierung

Infos zu den jeweils zur Verfügung stehenden Netzgenerationen innerhalb des jeweiligen EWR-Landes können hier eingesehen werden: www.o2.de/goto/netzpartner-prepaid

Beschwerden hinsichtlich der Dienstqualität können Sie an www.o2online.de/kontakt richten.

Die Nutzung der Roaming-Leistungen wird durch Regelungen der angemessenen Nutzung (Fair-Use-Policy, „FUP“) begrenzt.

Roaming im Non-EU-Ausland: Maximale Down- und Upload-Geschwindigkeit bei Roaming entsprechend des Tarifs im Inland, maximal bis zu 21,6 MBit/s im Download und bis zu 11,2 MBit/s im Upload. Die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten sind abhängig vom jeweiligen ausländischen Roaming-Partner.

Automatische Datennutzung im Ausland: Abhängig von Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone) kann es im Ausland zu einer automatischen, nicht durch den Nutzer initiierten Datennutzung kommen. Sie haben die Möglichkeit in Ihrem Endgerät die Datennutzung im Ausland („Roaming“) deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie in der Produktbeschreibung Ihres Endgerätes.

Sonderverbindungen und Mehrwertdienste (VAS): Die Preisangaben gelten nur für Standardgespräche und -SMS sowie Datennutzung über ausländische Mobilfunknetze, nicht für Sonderrufnummern und Spezialverbindungen. Verbindungen zu Nummern von Sonderverbindungen und Mehrwertdiensten (z. B. Auskunftsdienste, Servicedienste, Televotum, Premium Voice etc.) können beim Roaming zusätzliche Entgelte verursachen. Die Bepreisung solcher Spezialverbindungen ist abhängig vom Anbieter des jeweiligen Sonderdienstes/ -netzes. Weitere Infos unter www.telefonica.de/Mehrwertdienste

Gespräche/SMS in andere Tarifzonen: Bei Gesprächen und SMS-Versand in ein Land einer anderen Zone gilt immer der jeweils höhere Minuten- bzw. SMS-Preis.

Kostenschutz: Kosten für die Datennutzung im Ausland werden maximal bis zu einem Betrag von 59,50 € pro Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt. Nach Deaktivierung dieses Kostenschutzes durch den Kunden, werden die Kosten für die Datennutzung im Ausland bis maximal 119,00 € pro Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt. Nach Deaktivierung des Kostenschutzes bis 119 € wird nicht mehr garantiert, dass die Gesamtausgaben für Datenroamingdienste während des Abrechnungszeitraums einen angegebenen Höchstbetrag nicht überschreiten. Der Kunde verliert dadurch für den Abrechnungszeitraum seinen Kostenschutz und somit eine Kostenkontrolle zur Vermeidung zu hoher Rechnungen. Der Kunde kann den Kostenschutz jederzeit wieder aktivieren.

Die Preisangaben gelten nur für Standardgespräche und -SMS sowie Datennutzung über ausländische Mobilfunknetze, nicht für Sonderrufnummern und Spezialverbindungen.

Regulierter EU-Roaming-Tarif für Ländergruppe 1

(Bei Gesprächen und SMS-Versand in/ von ein Land einer anderen Zone gilt immer der jeweils höhere Minuten- bzw. SMS-Preis)

	Ländergruppe 1: (EU)
Anrufe nach Deutschland und in der Ländergruppe 1 (Preis pro Min.)	Inlandspreis*
Eingehende Anrufe (Preis pro Minute)	kostenfrei
SMS-Versand in Ländergruppe 1 (Preis pro SMS)	Inlandspreis*
Ankommende SMS in Ländergruppe 1	kostenfrei
Datennutzung (MB)	Inlandspreis*

Ländergruppe 1: Die jeweiligen Mitgliedsländer EU (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Griechenland, Irland, Italien, La Réunion, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern), sowie alle weiteren Länder, für die die Preisvorgaben gem. der Verordnung (EU) 2022/612 vom 06.04.2022 in der jeweils gültigen Fassung Anwendung finden (derzeit Island, Liechtenstein und Norwegen). Soweit die Preisvorgaben gem. der genannten EU-Verordnung in einem Land nicht mehr anwendbar sind (z.B. nach Austritt eines Landes aus der EU), fällt das Land automatisch in die Ländergruppe 2 und es gilt der für diese Ländergruppe ausgewiesene Preis.

* Sie können das in Ihrem Tarif bzw. Pack enthaltene Leistungsvolumen bzw. Tarifkonditionen für Gesprächsminuten, SMS und Daten auch in den Ländern der Ländergruppe 1 nutzen. Diese Nutzung wird durch Regelungen der angemessenen Nutzung (Fair-Use-Policy, „FUP“) begrenzt. Bei Vielnutzung werden zusätzlich zum Inlandspreis Aufschläge gemäß der nachfolgenden Fair Use Policy erhoben. Zu finden ist diese auf Seite 10ff.

Mobilfunknutzung im Ausland

	Sie befinden sich in der Ländergruppe				
	1	2	3	4	5
Anrufe nach Deutschland und in die Ländergruppe 1	Siehe vorherige Tabelle	0,54 pro Min.	1,59 pro Min.	2,99 pro Min.	2,99 pro Min.
Anrufe in die Ländergruppen 2,3,4	1,29 pro Min.	1,49 pro Min.	1,79 pro Min.	2,99 pro Min.	2,99 pro Min.
Anrufe in die Ländergruppe 5 und restliche Länder	1,99 pro Min.	1,99 pro Min.	1,99 pro Min.	2,99 pro Min.	2,99 pro Min.
Eingehende Anrufe im Ausland	kostenfrei	0,26 pro Min.	0,69 pro Min.	1,59 pro Min.	1,59 pro Min.
Versand von SMS im Ausland	Siehe vorherige Tabelle	0,39 pro SMS	0,49 pro SMS	0,59 pro SMS	0,59 pro SMS
Empfang von SMS im Ausland	kostenlos				
Datenroaming ³⁰ (GPRS- /GPRS- /UMTS-Internet) (Abrechnung pro KB)	Siehe vorherige Tabelle	0,23 pro MB	12,29 pro MB		
Versand von MMS ³¹ (max. 300 KB)	0,69 pro MMS		0,69 pro MMS		
Empfang von MMS ³¹ (max. 300 KB)	kostenlos				

Mobilfunknutzung im Ausland

	Sie befinden sich in der Ländergruppe				
	1	2	3	4	5
Mailbox-Abfrage (+ 49[0]179 33 + Ihre Rufnummer bzw. + 49[0]176 33 + Ihre Rufnummer)	Minutenpreis eines Anrufs nach Deutschland je nach Ländergruppe				
Prepaid-Kontomanager (56 67)	kostenlos				
Sonderrufnummern	nicht möglich				
Taktung Anrufe nach Deutschland und in derselben Zone	30/1 ³²	60/10 ³³	60/10 ³³		
Taktung eingehende Anrufe	sekundengenau	60/10 ³³			

Ländergruppe 1: Die jeweiligen Mitgliedsländer EU (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch Guyana, Französische Antillen, Griechenland, Irland, Italien, La Réunion (Mayotte), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern), sowie alle weiteren Länder, für die die Preisvorgaben gem. der Verordnung (EU) 2022/612 vom 06.04.2022 in der jeweils gültigen Fassung Anwendung finden (derzeit Island, Liechtenstein und Norwegen). Soweit die Preisvorgaben gem. der genannten EU- Verordnung in einem Land nicht mehr anwendbar sind (z.B. nach Austritt eines Landes aus der EU), fällt das Land automatisch in die Ländergruppe 2 und es gilt der für diese Ländergruppe ausgewiesene Preis.

Ländergruppe 2: Andorra, Gibraltar, Großbritannien, Isle of Man und Schweiz. Hinweis: Für Großbritannien wird trotz Ausscheidens aus der EU bis zum 31.12.2024 weiterhin nur der Preis gem. Zone 1 (EU reguliert) abgerechnet (Verlängerung vorbehalten).

Ländergruppe 3: Kanada, Monaco, Tunesien, Türkei, USA (inkl. Puerto Rico und US Virgin Islands).

Ländergruppe 4: Ägypten, Albanien, Algerien, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Britische Jungferninseln, Brunei, Cayman Inseln, Dominica, Dominikanische Republik, Färöer-Inseln, Französisch Polynesien, Georgien, Grenada, Grönland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Israel, Jamaika, Jordanien, Kosovo, Kuba, Malaysia, Malediven, Marokko, Republik Moldau, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Myanmar, Nepal, Niederländische Antillen, Nordmazedonien, Oman, Pakistan, Palästinensische Gebiete, , Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südkorea, Tadschikistan, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam.

Ländergruppe 5: Alle anderen Länder, in denen O2 ein Roaming-Abkommen hat. Welche Länder dies aktuell sind und welche Leistungen in den Ländern von den jeweiligen Roaming-Partnern angeboten werden, erfahren Sie unter www.o2.de/goto/netz-partner-prepaid.

Fair-Use-Policy

Die Nutzung des in Ihrem Tarif enthaltene Leistungsvolumens für Gesprächsminuten, SMS und Daten auch in den Ländern der Zone 1/Ländergruppe 1 wird durch Regelungen der angemessenen Nutzung (Fair-Use-Policy, „FUP“) begrenzt. Hiernach kann in bestimmten Fällen ein Aufschlag zum Inlandspreis erhoben, oder die Nutzung im EU-Ausland eingeschränkt werden. Es gelten folgende Regeln:

1. Aufenthaltsnachweis/stabile Bindungen

Nach Aufforderung durch Telefónica Germany müssen Sie bei Vertragsschluss oder bei Anzeichen für eine missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung nachweisen, dass Sie einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder stabile Bindungen an Deutschland, die eine häufige und erhebliche Anwesenheit in Deutschland mit sich bringen, haben. Dies kann z.B. durch Vorlage eines Arbeitsvertrages, Mietvertrages, Melderegistrierung, Studiennachweis, Personalausweis, Aufenthaltsgenehmigung oder eines Renten- oder Steuerbescheides geschehen. Telefónica Germany ist berechtigt, zum Nachweis die Vorlage mehrerer Dokumente zu fordern. Erbringen Sie diese Nachweise nicht, braucht Telefónica Germany Ihnen keine regulierten Roaming Dienste mehr zur Verfügung zu stellen, oder kann stattdessen jede weitere Nutzung „beaufschlagen“ (Aufschlag siehe unten unter Ziff. 3).

2. Verhinderung einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen Nutzung

Telefónica Germany stellt Ihnen die regulierten Roaming Dienste nur für vorübergehende Reisen in der EU zur Verfügung. Eine zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung liegt vor, wenn die Auslandsnutzung aller öffentlichen Mobilfunk-Kommunikationsdienste (alle enthaltenen Sprach-, SMS- und Datenkommunikationsdienste, einschl. MMS) die Inlandsnutzung und der Auslandsaufenthalt den Inlandsaufenthalt innerhalb eines Beobachtungszeitraums von vier Monaten überwiegt (jeweils > 50%). Dabei gilt Jeder Tag, an dem Sie sich im inländischen Netz eingebucht haben, als ein Tag des Inlandsaufenthalts. Eine Anwesenheit und Nutzung außerhalb der EU wirkt sich nicht nachteilig auf Ihre Möglichkeit aus, Roaming Dienste zu Inlandspreisen im EU-Ausland zu nutzen.

Weitere Objektive Indikatoren für eine missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung sind:

- i. eine lange Inaktivität einer bestimmten SIM-Karte in Verbindung mit einer hauptsächlichen oder sogar ausschließlichen Nutzung zum Roaming;
- ii. Verträge für mehrere SIM-Karten und deren aufeinanderfolgende Nutzung durch denselben Kunden zum Roaming.

Um das Risiko einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen Nutzung von Roaming Diensten zu erkennen, wird Telefónica Germany die erforderlichen Daten bzgl. Aufenthalts- und Nutzungsindikatoren zusammengefasst und über einen Zeitraum von mindestens vier Monaten speichern, verarbeiten und nutzen. Bei Feststellung einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen Nutzung wird Telefónica Germany Sie auf das festgestellte Verhaltensmuster hinweisen, bevor ein Aufschlag erhoben wird. Soweit Sie die missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung dann nicht innerhalb von zwei Wochen einstellen, ist Telefónica Germany berechtigt für die künftige Nutzung regulierter Roaming Dienste ab dem Zugang des Warnhinweises Aufschläge auf den Inlandspreis gem. Ziff. 3 zu erheben.

3. Aufschläge:

Liegt eine Verletzung der Regelungen gem. Ziff. 1. und 2 vor, erhebt Telefónica Germany für die Nutzung der regulierten Roaming-Dienste im EU-Ausland folgende Aufschläge (brutto, d. h. mit MWSt.) auf den Inlandspreis

- a) Ab 01.07.2022: Aufschlag pro versendete SMS: 0,00476 €; ab 1. Januar 2025: Aufschlag pro versendete SMS 0,00357 € pro SMS-Nachricht
- b) Ab 01.07.2022: Aufschlag für abgehende Gespräche: 0,02618 € pro Minute; ab 01.01.2025: Aufschlag für abgehende Gespräche: 0,02261 € pro Minute
- c) Ab 01.07.2022: Aufschlag für Datennutzung (einschl. MMS) pro Gigabyte (Taktung je angefangenem Kilobyte): 2,38 €; ab 01.01.2023: 2,142 €; ab 01. Januar 2024: 1,8445 €; ab 01. Januar 2025: 1,547 €; ab 01. Januar 2026: 1,309 €; ab 01. Januar 2027: 1,19 €.
- d) Ab dem 01.07.2022: Der Aufschlag, der für eingehende regulierte Roaminganrufe erhoben wird, entspricht der Höhe des gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 für das entsprechende Jahr festgelegte unionsweit einheitliche maximale Mobilfunkzustellungsentgelt.

Die Höhe der Aufschläge richtet sich nach gesetzlichen Vorhaben, die Telefónica Germany nicht beeinflussen kann und kann jeweils von den o.g. Beträgen abweichen.

Telefónica Germany beendet die Erhebung des Aufschlags, sobald Sie einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder stabile Bindungen an Deutschland nachweisen oder die missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung abstellen.

4. Im EU-Ausland nutzbares Datenvolumen

- a) Unabhängig von den Regelungen der Ziffern 1. und 2. kann bei Tarifen mit offenen Datenpaketen (z. B. Tarife mit einer Datenflatrate) nur ein Teil des tariflichen Datenvolumens ohne Aufschläge auf vorübergehenden Reisen im EU-Ausland genutzt werden. Dieses Datenvolumen berechnet sich wie folgt: Teilen Sie den monatliche Gesamtpreis Ihres Tarifs (ohne Mehrwertsteuer) durch den aktuell gültigen Aufschlag pro GB gem. Ziffer 3.c (netto, d.h. abzüglich 19% Mehrwertsteuer). Das Doppelte dieses Ergebnisses entspricht dem im EU-Ausland ohne Aufschläge nutzbaren Roamingdatenvolumen in Gigabyte. Danach werden Aufschläge gem. 3.c erhoben. Wenn das errechnete Roamingdatenvolumen größer ist als das im Inland zur Verfügung stehende, steht Ihnen das Inlandsvolumen im EU-Ausland zur Verfügung. Danach gilt bis zum Erreichen des errechneten höheren Roamingdatenvolumens der Preis außerhalb des gebuchten Tarifs, soweit eine weitere Nutzung von Datenvolumen möglich ist. Anschließend werden darauf Aufschläge auf den Preis außerhalb des gebuchten Tarifs gem. 3.c. erhoben. Wenn das errechnete Roaming-Datenvolumen niedriger ist als das vereinbarte Inlandsdatenvolumen, wird nach Überschreitung des Roaming-Datenvolumens bis zum Erreichen des Inlandsdatenvolumens zusätzlich zum Inlandspreis ein Aufschlag gem. 3. c. erhoben. Nach Überschreitung des vereinbarten Inlandsvolumens werden Aufschläge gem. 3. c. auf den Inlandspreis erhoben, soweit eine weitere Nutzung von Datenvolumen möglich ist.

Berechnungsformel:

monatlicher Gesamtpreis: aktuell gültiger Aufschlag gem. 3c x 2 = ohne Aufschläge im EU-Ausland nutzbares Datenvolumen

Beispiel:

[monatlicher Gesamtpreis des Tarifs 20 € ohne MwSt. (23,8 € mit MwSt.)] ÷ [aktuell gültiger Aufschlag gem. 3c. pro GB 1,80 € ohne MwSt. (mit MwSt. 2,142 €)] x 2 = 22,23 GB (gerundet)

- b) Bei vorbezahlten Tarifen (Prepaid basierend auf Abrechnung pro Einheit) kann Telefónica Germany alternativ zur Anwendung der unter oben 1. (Aufenthaltsnachweis/ stabile Bindungen) genannten Regelungen den Verbrauch von Endkundendatenroamingdiensten zum inländischen Endkundenpreis in der EU begrenzen. Zur Berechnung der Grenze gilt folgende Formel:

Prepaid Roamingdatenvolumen = [Gesamtbetrag (ohne MwSt.) des verfügbaren Restguthabens] ÷ [aktuell gültiger Aufschlag gem. 3c (ohne MwSt.)]

Beispiel:

[Gesamtbetrag des verfügbaren Restguthabens 10 € ohne MwSt. (11,90 € mit MwSt.)] / [aktuell gültiger Aufschlag gem. 3c. pro GB 1,80 € ohne MwSt. (mit MwSt. 2,142)] = 5,56 GB

Wenn die Volumengrenze für das Datenroaming in der EU größer ist als das inländische Datenvolumen, welches Sie mit dem verbleibenden Guthaben kaufen können, können Sie nur so lange Roaming-Datenvolumen verbrauchen, bis das verbleibende inländische Guthaben aufgebraucht ist.

Wenn die Volumengrenze für das Datenroaming in der EU niedriger ist als das inländische Datenvolumen, welches Sie mit dem verbleibenden Guthaben kaufen können, wird nach Überschreitung des Roaming-Datenvolumens bis zum Erreichen des Inlandsdatenvolumens zusätzlich zum Inlandspreis ein Aufschlag gem. 3. c. erhoben.

Der Verbrauch von vorausbezahltem Guthaben für Roaminganrufe oder SMS zum geltenden Tarif reduziert das verfügbare Guthaben für Datenroaming.

5. Transparenz

Sie können in Bezug auf die Anwendung dieser Regelungen eine Beschwerde direkt gegenüber Telefónica Germany richten. Im Rahmen dieser Beschwerde können Sie z.B. nachweisen, dass Sie die missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung der Roaming-Dienste nach Erhalt des Warnhinweises eingestellt haben. (vgl. Ziffer 2 a.E.)

11. Services

(alle Preise in € inkl. MwSt.)²

Mailbox	
Mailbox-Aktivierung	kostenlos
Mailbox-Abfrage im Inland	
Mailbox-Abfrage	0,09 pro Min.
SMS-Benachrichtigung über eingegangene Nachrichten zu Ihrer Mailbox	kostenlos
Rufumleitung auf die Mailbox ³⁴	kostenlos
SMS Service	
Empfang der Anruf-Info per SMS	kostenlos
SMS-Info-Dienste per Direktabruf oder Handy-Menü: Anfordern von Services ⁵	kostenlos
SMS-Info-Dienste per Direktabruf oder Handy-Menü: Empfangen von Nachrichten ³⁵	0,19 pro SMS
MMS Service	
Empfang von MMS	kostenlos
Versand von MMS in alle dt. Mobilfunknetze ⁴	0,39 pro MMS
MMS-Info-Dienste: Anfordern von Services	kostenlos
MMS-Info-Dienste: Empfangen von MMS-Nachrichten ³⁶	0,39 – 1,69 pro MMS

Preise und Dienste des O₂ Communication Centers

www.o2.de/goto/comcenter: Nutzung des O ₂ Communication Centers inkl. E-Mail-Postfach, Online-Adressbuch, Online-Kalender, Notizbuch, Aufgabenliste, Synchronisation mit Outlook/Outlook Express	kostenlos
E-Mail: Info-SMS über Eingang neuer E-Mails	kostenlos
E-Mail: E-Mail direkt (max. 3000 Zeichen)	0,19 pro E-Mail
E-Mail: Abruf und Versand von E-Mails mit E-Mail-Client (über POP3, IMAP4, SMTP)	GPRS-/UMTS-Verbindungsentgelt
Kalender: Geburtstagserinnerung per SMS	kostenlos
Adressbuch: Synchronisation von Kontakten und Terminen ³⁷	kostenlos
Kalender: Erinnerung an einen Termin/eine Aufgabe via SMS	0,19 pro SMS
Web-to-SMS	0,19 pro SMS

Weitere Services

Rufumleitung (nur zur Mailbox möglich)	kostenlos
Kontocheck über Prepaid-Kontomanager (56 67)	kostenlos
Kontocheck über Kurzwahl (*101#)	kostenlos
Abfrage der Gültigkeit des Guthabens über Kurzwahl (*102#)	kostenlos
Kontocheck über www.o2.de ³⁸	kostenlos
Aufhebung des SIM-Locks ³⁹	99,00
Sperrung und Entsperrung der SIM-Karte	kostenlos
Sperrung von 0900-Nummern	kostenlos
Entsperrung von 0900-Nummern	kostenlos
Sperrung der SIM-Karte durch O ₂ ⁴⁰	10,00
Ersatz SIM-Karte	9,98
Premium Voice Services & Sonderrufnummern	Die entsprechende Preisliste kann auf www.o2.de unter Rechnung & Vertrag -> Meine Rechnung -> Preise für Pre- mium-Services eingesehen werden

Sonderrufnummern und Premium Service Dienste

Sofern Telefónica Germany den Zugang zu Sonderrufnummern und Premium Service Diensten ermöglicht, gelten hierfür die Preise gem. der jeweils aktuellen Preisliste für Sonderrufnummern und Premium Service Diensten. Die entsprechende aktuelle Preisliste kann auf www.o2.de unter: Service > o2 Downloads > Preislisten > Premiumdienste > Preisliste zu Sonderrufnummern und Premium Service (www.o2online.de/assets/blobs/pdfs/preisliste-premium-voice-sms-pdf) eingesehen werden.

12. Hinweistexte Mobilfunk Prepaid

- ¹ **O₂ Loop/ O₂ my Prepaid Max/ O₂ Prepaid Max:** Nationale Standardgespräche/-SMS in alle dt. Netze 0,09 € pro Min./SMS, ausgenommen Sonderrufnummern, Rufumleitungen und SMS-Mehrwertdienste mit Premium-Billing. Jede angefangene Minute wird voll berechnet. Mobiles Surfen: Tagesflatrate für 0,99 €, automatische Aktivierung mit Datennutzung. Datenvolumen gilt nur für nationale paketvermittelte Datennutzung. Bis 30 MB/Abrechnungstag max. Geschwindigkeit 225 MBit/s, danach max. 32 kBit/s. SIM-Karte in einem O2 Prepaid-Handy oder in einem Handy ohne SIM-/Net-Lock nutzbar. Die Leistungen/Konditionen des Tarifs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ² Preise: Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind Bruttoendpreise. Sie enthalten die jeweils anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer, sofern der entsprechende Umsatz der Umsatzsteuerpflicht unterliegt.
- ³ Gilt nicht für Rufumleitungen ins In- und Ausland, Konferenzverbindungen, Mehrwertdienste und Sonderrufnummern.
- ⁴ Die Leistungen/Konditionen des Tarifs/Packs (Sprachverbindungen, SMS, Datennutzung) können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Dies gilt nicht für Leistungen, die nur im O₂ Mobilfunknetz zur Verfügung gestellt werden (z.B. „Onnet-Flats“). Die Nutzung wird durch Regelungen der angemessenen Nutzung (Fair-Use-Policy, „FUP“) begrenzt. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß dieser erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ⁵ Der angegebene Preis gilt nicht für SMS-Mehrwertdienste mit Premium-Billing.
- ⁶ Automatische Aktivierung mit Datennutzung. Datenvolumen gilt nur für nationale paketvermittelte Datennutzung. Bis 30 MB pro Abrechnungstag; maximale Geschwindigkeit Download bis zu 225 MBit/s, im Durchschnitt 69,3 MBit/s; Upload bis zu 50 MBit/s, im Durchschnitt 28,4 MBit/s (Stand Q3/2023) danach max. 32 kBit/s. Reicht das Guthaben nicht für die Abbuchung der Tagesflatrate aus, ist kein Surfen möglich. Die Leistungen/Konditionen des Tarifs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ⁷ **O₂ Prepaid:** Nationale Standardgespräche/-SMS in alle dt. Netze 0,09 € pro Min./SMS, ausgenommen Sonderrufnummern, Rufumleitungen und SMS-Mehrwertdienste mit Premium-Billing. Jede angefangene Minute wird voll berechnet. Mobiles Surfen: Tagesflatrate für 1,49 €, automatische Aktivierung mit Datennutzung. Datenvolumen gilt nur für nationale paketvermittelte Datennutzung. Bis 150 MB/Abrechnungstag max. Geschwindigkeit 300 MBit/s, danach max. 32 kBit/s. SIM-Karte in einem O2 Prepaid-Handy oder in einem Handy ohne SIM-/Net-Lock nutzbar. Die Leistungen/Konditionen des Tarifs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ⁸ Preise: Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind Bruttoendpreise. Sie enthalten die jeweils anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer, sofern der entsprechende Umsatz der Umsatzsteuerpflicht unterliegt.
- ⁹ Automatische Aktivierung mit Datennutzung. Datenvolumen gilt nur für nationale paketvermittelte Datennutzung. Bis 150 MB pro Abrechnungstag; maximale Geschwindigkeit Download bis zu 300 MBit/s, Upload bis zu 50 MBit/s. Durchschnittliche Geschwindigkeit: Im 5G Netz: 239,2 MBit/s im Down- und 38,8 MBit/s im Upload, im 4G/LTE-Netz: 69,3 MBit/s im Down- und 28,4 MBit/s im Upload (Stand Q3/2023). Nach Verbrauch des Highspeed Volumens: 32 kbit/s. Reicht das Guthaben nicht für die Abbuchung der Tagesflatrate aus, ist kein Surfen möglich. Die Leistungen/Konditionen des Tarifs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ¹⁰ **Allnet Flat:** Enthalten sind unbegrenzte Standard-Minuten in alle dt. Netze. Die Leistungen/Konditionen dieser Flat können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ¹¹ **Highspeed-Datenvolumen:** Download bis zu 300 MBit/s, Upload bis zu 50 MBit/s im dt. O₂ Mobilfunknetz. Durchschnittliche Geschwindigkeit: Im 5G Netz: 239,2 MBit/s im Down- und 38,8 MBit/s im Upload, im 4G/LTE-Netz: 69,3 MBit/s im Down- und 28,4 MBit/s im Upload (Stand Q3/2023). Nach Verbrauch des Highspeed Volumens: bis zu 384 kBit/s beim O₂ Prepaid S, M, und L, beim Datenpack Internet-to-Go 40 GB und 100 GB sowie beim Smartphone Jahrespaket, Datensnack 1 GB/ 2 GB/ 3 GB 0 kBit/s, bei den sonstigen Packs bis zu 32 kBit/s. Die lokal tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit ist u.a. abhängig vom Verkehrsaufkommen in der jeweiligen Funkzelle und der örtlichen Abschirmung z.B. in Gebäuden (siehe hierzu Leistungsbeschreibung für Mobilfunkdienstleistungen Ziffer 8.2.).
- ¹² Für die Nutzung ist ein geeignetes Endgerät erforderlich.
- ¹³ **EU-Roaming Flat:** Die Leistungen/Konditionen des Tarifs/Packs (Sprachverbindungen, SMS, Datennutzung) können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Dies gilt nicht für Leistungen, die nur im o2 Mobilfunknetz/Telefónica Mobilfunknetz zur Verfügung gestellt werden (z.B. „Onnet-Flats“). Die Nutzung wird durch Regelungen der angemessenen Nutzung (Fair-Use-Policy, „FUP“) begrenzt. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß dieser erhoben. Infos hierzu siehe Seite <http://g.o2.de/eu-ausland>.
- ¹⁴ **O₂ Community-Flat:** Mtl. Basispreis: 1,99 €. Enthalten sind unbegrenzte Standard-Minuten zu anderen O₂ Mobilfunk Kunden. Diese Leistung steht nur innerhalb des o2 Mobilfunknetzes zur Verfügung und gilt daher nicht im EU-Ausland.
- ¹⁵ **SMS Flat:** Mtl. Basispreis: 9,99 €. Enthalten sind unbegrenzte Standard-SMS in alle dt. Mobilfunknetze. Die Leistungen/Konditionen dieser Flat können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ¹⁶ **Allnet Flat:** Mtl. Basispreis: 14,99 €. Enthalten sind unbegrenzte Standard-Minuten in alle dt. Netze. Die Leistungen/Konditionen dieser Flat können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Seite 11ff.
- ¹⁷ **Day-Pack L:** Abrechnungszeitraum/Packlaufzeit: 24 Stunden. Das Datenvolumen ist 24 Stunden lang gültig, danach verfällt noch vorhandenes Restvolumen. Das Pack verlängert sich nicht automatisch. Die Leistungen/Konditionen dieses Packs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-

Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Auslandskonditionen.

¹⁸ **Data Packs S/M/L/XL:** Abrechnungszeitraum/Packlaufzeit: 28 Tage. Das Datenvolumen ist 28 Tage gültig, danach verfällt noch vorhandenes Restvolumen. Das Pack verlängert sich automatisch um weitere 28 Tage, wenn es nicht vor Ablauf der 28 Tage gekündigt wird. Mit Buchung des Data Packs S/M/L/XL wird die Tagesflat im O₂ Loop Basistarif deaktiviert, solange eines dieser Packs aktiv ist. Die Leistungen/Konditionen dieser Packs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Auslandskonditionen.

¹⁹ **Türkei-Minuten Pack:** Prepaid-Minuten-Packs für die Türkei zubuchbar zu allen O₂ Prepaid-Tarifen. Inklusivminuten gelten ab SMS-Buchungsbestätigung 1 Monat für Standardgespräche aus dem deutschen Mobilfunknetz ins türkische Fest- und Mobilfunknetz, ausgenommen Konferenzverbindungen, Mehrwertdienste, Sonderrufnummern, Gespräche im Ausland, Weiterleitungen von der Mailbox; Taktung nach Prepaid-Tarif; ungenutzte Gesprächsminuten verfallen mit Ablauf des Abrechnungszeitraumes. Kündigung jederzeit möglich mit Wirkung zum Ende des laufenden Buchungsmonats. Wird nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich das Pack automatisch um 1 Monat, der mtl. Packpreis wird dann automatisch im Voraus vom Konto abgebucht. Sollte das Guthaben für die Verlängerung nicht ausreichen, bleibt die Zusatzoption vorübergehend inaktiv und Sie nutzen in dieser Zeit die Standardkonditionen Ihres Tarifs. Erst mit ausreichender Aufladung wird das jeweilige Pack wieder aktiviert. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-SMS von O₂.

²⁰ **O₂ my Prepaid Internet-to-Go:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²¹ **Highspeed-Datenvolumen:** Download bis zu 225 MBit/s, im Durchschnitt 69,3 MBit/s; Upload bis zu 50 MBit/s, im Durchschnitt 28,4 MBit/s (Stand Q3/2023) im dt. O₂ Mobilfunknetz. Nach Verbrauch des Highspeed Volumens bis zu 32 kBit/s (Datenpack O₂ my Prepaid Internet-to-Go und Smartphone Jahrespaket 0 kBit/s, Datenpack O₂ my Prepaid Max 50 Mbit/s). Die lokal tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit ist u.a. abhängig vom Verkehrsaufkommen in der jeweiligen Funkzelle und der örtlichen Abschirmung z.B. in Gebäuden (siehe hierzu Leistungsbeschreibung für Mobilfunkdienstleistungen Ziffer 8.2.).

²² **O₂ Prepaid Internet-to-Go 40 GB:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²³ **O₂ Prepaid Internet-to-Go 100 GB:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²⁴ **O₂ my Prepaid Smartphone Jahrespaket:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²⁵ **O₂ Prepaid Smartphone Jahrespaket:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²⁶ **Datensnack 1 GB/ 2 GB/ 3 GB:** Abrechnungszeitraum/Packlaufzeit: 365 Tage. Das Datenvolumen ist 365 Tage gültig, danach verfällt noch vorhandenes Restvolumen. Das Pack verlängert sich nicht automatisch. Die Leistungen/Konditionen dieses Packs können auch in der Ländergruppe 1 (EU-Ausland, Norwegen, Island, Liechtenstein) genutzt werden. Bei übermäßiger Nutzung der Leistungen im Ausland werden Aufschläge gemäß der EU-Fair-Use-Policy erhoben. Infos hierzu siehe Auslandskonditionen.

²⁷ **O₂ my Prepaid Max:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²⁸ **O₂ Prepaid Max:** Das Pack wird bei Tarifikтивierung automatisch gebucht, und die Packgebühr wird mit dem Startguthaben des Tarifes verrechnet.

²⁹ Preise gelten für Standardgespräche, bei Verbindungen zu Sonderrufnummern können weitere Kosten für Leistungen neben der Verbindungsleistung anfallen.

³⁰ Für die Nutzung von Internet per GPRS benötigen Sie ein GPRS-fähiges Handy. Preise gelten bei Verwendung des GPRS-Gateways von O₂.

³¹ Der MMS-Service ist mit einem dafür konfigurierten und freigeschalteten Handy nutzbar, der Videoversand/-empfang ist nur bei Verwendung Video-MMS-fähiger Endgeräte beider Gesprächspartner möglich. Der MMS-Service im Ausland, durch den zusätzliche Kosten entstehen, ist nur aus Mobilfunknetzen möglich, mit denen Telefónica Germany ein GPRS-Roaming-Abkommen hat. Der MMS-Service ist mit einem dafür konfigurierten und freigeschalteten Handy nutzbar. Der Versand und Empfang von MMS ist – vorbehaltlich einer Verlängerung – nur bis zum 31.12.2024 möglich.

³² Abgerechnet wird der 1. Takt mit 30 Sekunden, danach jede Sekunde.

³³ Abgerechnet wird der 1. Takt mit 60 Sekunden, danach mit 10 Sekunden.

³⁴ Sind Sie im Ausland nicht erreichbar und haben Sie die bedingte Rufumleitung aktiviert, zahlen Sie außerhalb der EU sowohl für die Weiterleitung der Gespräche in das Netz des ausländischen Roaming-Partners als auch für die Rückumleitung nach Deutschland.

³⁵ Eine SMS-Info-Nachricht kann aus bis zu 3 SMS bestehen.

³⁶ Die Preise sind unterschiedlich. Der jeweilige Preis wird Ihnen vor Buchung des Services mitgeteilt. Mehr Infos auch unter www.o2.de.

³⁷ Gilt für Endgeräte, die den Synchronisationsstandard SyncML unterstützen und von Telefónica Germany vorkonfiguriert und freigegeben wurden. Bei der Verwendung anderer Endgeräte kann der Umfang der Leistungen im O₂ Communication Center beschränkt sein.

³⁸ Der Prepaid-Kontocheck selbst ist kostenlos. Ggf. entstehen Gebühren für die Herstellung der Internetverbindung, die Ihnen Ihr Internetanbieter direkt berechnet.

³⁹ Sie können in den ersten 2 Jahren gegen Zahlung von 99 € den SIM-Lock unter 55 28 2 im Inland (0,20 € pro Anruf über Ihre O₂ Prepaid-SIM-Karte) aufheben lassen.

⁴⁰ Gemäß Ziffer 9 der AGB ist Telefónica Germany zur Sperrung der überlassenen SIM-Karte berechtigt. Dem Kunden steht der Nachweis geringerer Kosten frei.

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn,

poststelle@bfdi.bund.de
Deutschland

In Kumhausen 15.12.2024

Stážnosť na BfDI kvôli odpojeniu mojej osoby od internetu spoločnosťou O2 Telefónica Germany.

Vážení Spolkový komisár

na základe zdokumentovaných praktík spoločnosti O2 Telefónica a ďalších subjektov vrátane Deutsche Telekom a Schufa Holding AG, ktoré zahŕňajú porušenie GDPR, obmedzenie prístupu k internetu a represívne praktiky voči zákazníkom, vás týmto žiadam o preskúmanie licencií týchto spoločností na prevádzkovanie GSM signálu a telekomunikačných služieb.

Tieto praktiky sú nielen v rozpore s právnymi predpismi, ale zároveň narušujú dôveru občanov v regulačný systém a ohrozujú demokratické princípy právneho štátu. Sú to mafiánske praktiky!

Právne a regulačné základy pre preskúmanie licencií:

3. Porušenie podmienok licencie:

- Telekomunikačné spoločnosti, ktoré získavajú licencie na prevádzkovanie GSM signálu a súvisiacich služieb, sa zvyčajne zaväzujú dodržiavať právne predpisy, vrátane GDPR a Zákona o telekomunikáciách (TKG) v Nemecku.
- Ak praktiky spoločností (napr. zneužitie údajov, represie voči užívateľom, porušenie neutrality siete) porušujú podmienky licencie, regulačné orgány môžu licenciu preskúmať, dočasne pozastaviť alebo zrušiť.

4. Úloha Spolkového komisára pre ochranu údajov a slobodu informácií:

- **BfDI** (Spolkový komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií) je zodpovedný za dohľad nad telekomunikačnými spoločnosťami v Nemecku.
- Tento úrad môžeme požiadať, aby prešetril, či O₂ Telefónica alebo iné spoločnosti dodržiavajú licenčné podmienky, najmä ak existujú dôkazy o porušovaní práv zákazníkov alebo predpisov. Pokračovanie v dodatku.

5. GDPR (článok 58):

- GDPR poskytuje národným regulačným orgánom právomoc vyšetrovať a sankcionovať spoločnosti za porušenie ochrany osobných údajov, čo môže viesť až k pozastaveniu alebo zrušeniu ich oprávnenia na spracovanie osobných údajov.

6. Ochrana verejného záujmu:

- Ak spoločnosti systematicky zneužívajú svoju pozíciu na trhu (napr. kartelové správanie) alebo porušujú základné práva užívateľov, môže byť legitímne vyzvať na ich vyšetrovanie na národnej aj európskej úrovni.

Moja odpoveď na ich správanie:

1. Podnet na BfDI:

- Z týchto dôvodov podávam oficiálny podnet, v ktorom požadujem o preskúmanie licencií dotknutých spoločností na základe dokumentovaných praktík.

2. Žiadam, aby BfDI komisár začal spoluprácu s európskymi regulačnými orgánmi v súvislosti s týmto prípadom:

- Keďže tieto praktiky zasahujú aj občanov iných krajín EÚ, je legitímne vyzvať Európsku komisiu alebo európske regulačné orgány na koordinovaný postup.

3. Medializácia:

- Ak bude naďalej nečinnosť regulačných orgánov systematická, zdôrazním **medializáciou** potrebu verejného dohľadu nad ich činnosťou na podporu transparentnosti ich vyšetrovania.

Spoločnosť **O₂ Telefónica** koná v rozpore s podmienkami svojej licencie.
Tu je analýza:

1. Porušenie Zákona o telekomunikáciách (TKG):

- **§ 45k TKG (Práva spotrebiteľov):**
 - Telekomunikačné spoločnosti majú povinnosť zabezpečiť **nepretržitú dostupnosť služieb**, pokiaľ neexistuje vážny právny dôvod na ich obmedzenie (napr. nezaplatenie faktúry, živelná pohroma, výpadok napájania a pod.).
 - **Blokovanie internetu**, ktoré nie je právne podložené, predstavuje porušenie tejto povinnosti. Spoločnosť O₂ Telefónica Germany nezákonne zablokovala môj prístup k internetu bez akéhokoľvek oprávneného dôvodu.
 - **Neutralita siete:**
 - Telekomunikační operátori nesmú diskriminovať svojich zákazníkov alebo používať ich údaje na represívne účely, čo sa klasifikuje ako zneužitie ich pozície na trhu.
-

2. Porušenie GDPR (Datenschutz-Grundverordnung):

- Ak bolo zablokovanie internetu dňa 12.12.2024 o 9.30h mojej osobe využité ako forma represie alebo reakcia na moje práve prebiehajúce právne aktivity na súde Landshut voči odporcovi Schufa holding AG A deutsche Telekom AG, môže ísť o nezákonné spracovanie osobných údajov:
 - **Článok 5 GDPR (Zásady spracovania údajov):** Údaje môžu byť spracované len na zákonné a transparentné účely. Zablokovanie internetu bolo využité ako forma represie voči mojím právnym aktivitám, čo v praxi znamená že ide o nezákonné spracovanie údajov.
 - **Článok 6 GDPR:** Ak neexistuje právny dôvod na spracovanie údajov (napr. SIM karty, identifikátory pripojenia), ide o nezákonné spracovanie. Použitie údajov o mojej SIM karte alebo identifikátorov pripojenia na blokovanie internetu nemá zákonný základ.
 - O2 Telefónica ma odpojila z internetu ako pomstu za poskytnutie súdu Landshut nepriestrelných dôkazov, ktoré preukazujú dôkazy o existencii tohto mega kartelového podvodu a porušovania mojich práv a zákonov na ochranu mojich osobných údajov.
-

3. Porušenie licenčných podmienok:

- **Telekomunikačné licencie** obsahujú záväzok poskytovateľa dodržiavať zákony a chrániť práva zákazníkov. Ak spoločnosť:
 - Úmyselne narúša dostupnosť základných služieb,
 - Porušuje GDPR alebo TKG,

- Podieľa sa na praktikách, ktoré zasahujú do práv občanov, ... je považovaná za konajúcu v rozpore s licenčnými podmienkami.
-

4. Zneužitie dominantného postavenia na trhu:

- Ak ide o koordinované správanie viacerých telekomunikačných spoločností (kartelové praktiky), môže byť toto konanie považované za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže:
 - **Článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ):** Zakazuje kartelové dohody a praktiky obmedzujúce súťaž.
 - **Článok 102 ZFEÚ:** Zakazuje zneužitie dominantného postavenia na trhu.
-

Možné dôsledky pre O₂ Telefónica:

1. Preskúmanie licencie:

- **BfDI** môže vyzvať O2 Telefónica, aby doložila svoje postupy a preukázala, že konala v súlade so zákonmi a licenčnými podmienkami v koordinácii s kriminálnou políciou.
- Ak sa potvrdí porušenie, požadujem pozastavenie licencie alebo jej zrušenie.

2. Sankcie podľa GDPR:

- Spracovanie údajov na represívne účely môže viesť k výrazným finančným pokutám (až 4 % globálneho ročného obratu spoločnosti).

3. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti:

- V mojom prípade zablokovanie internetu malo poslúžiť ako forma zastrašovania a znemožnenia prístupu k informáciám a možnosti sa efektívne brániť voči svojvôli vládnej moci, čo môže byť klasifikované ako trestný čin podľa nemeckého trestného zákonníka (§ 240 StGB – nátlak).
-

Žiadosť:

- Požadujem **BfDI**, aby preskúmal, či konanie a správanie spoločnosti O₂ Telefónica zodpovedá licenčným podmienkam.
- V prípade potvrdenia porušenia podmienok licencie požadujem pozastavenie alebo zrušenie licencie spoločnosti O₂ Telefónica Germany.
- Požadujem podniknúť kroky na zabezpečenie ochrany práv zákazníkov a verejného záujmu, vrátane koordinácie s európskymi regulačnými orgánmi a Európskou komisiou.

- Spoločnosť O₂ zneužíva svoju licenciu na obmedzovanie práv a základných slobôd zákazníkov, čo predstavuje vážne porušenie verejného záujmu a licencie na prevádzkovanie tejto činnosti.

Podloženie sťažnosti:

Potvrdenie kartelového správania:

- Zablokovanie môjho prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania poukazuje na koordinované správanie telekomunikačných spoločností s cieľom obmedziť moje zákonné práva k prístupu na internet. Táto aktivita naznačuje úzku spoluprácu medzi subjektmi zapojenými do tohto kartelového podvodu vrátane spolkovej vlády Nemecka (13% akcií v Telekom) , čo posilňuje moje tvrdenia z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže na báze kartelovej dohody.

Záver a zhrnutie:

Zablokovanie prístupu k internetu spoločnosťou O₂ Telefónica Germany počas prebiehajúceho súdneho konania predstavuje závažné porušenie licenčných podmienok, zákona o telekomunikáciách, GDPR a pravidiel hospodárskej súťaže. Tento krok poukazuje na koordinované správanie v rámci kartelových praktík, čo narušuje nielen práva jednotlivcov, ale aj dôveru verejnosti v právny systém a demokratické princípy.

Žiadam BfDI, aby okamžite:

1. Preskúmala, či O₂ Telefónica Germany dodržiava svoje licenčné podmienky.
2. Podnikla kroky na pozastavenie alebo zrušenie licencie tejto spoločnosti v prípade potvrdenia porušení.
3. Spolupracovala s európskymi regulačnými orgánmi na koordinácii vyšetrovania.
4. Zabezpečila ochranu základných práv zákazníkov a verejného záujmu.
5. Zároveň požadujem, aby boli dotknuté subjekty postihnuté sankciami podľa GDPR a aby boli zavedené opatrenia na zabránenie opakovania podobných praktík.
6. Súčasne požadujem kontrolu spracovania chránených osobných údajov u všetkých telekomunikačných poskytovateľov internetových služieb pri posudzovaní žiadosti o internetové pripojenie, nakoľko tu dochádza k zatajovaniu poskytovania informácií spotrebiteľovi o **účele, rozsahu a právnom základe spracovania osobných údajov**.
7. Takéto konanie je v priamom rozpore s článkom 5 GDPR, ktorý stanovuje zásady **zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti a minimalizácie údajov**. Navyše, spotrebiteľom nie sú poskytované dostatočné informácie o právach týkajúcich sa ich údajov podľa článku 13 a 14 GDPR, čo výrazne oslabuje ich schopnosť uplatňovať si práva na ochranu osobných údajov a na informácie.

8. Toto systematické zlyhanie telekomunikačných spoločností vedie nielen k opakovanému porušovaniu GDPR, ale aj k výraznému oslabeniu dôvery spotrebiteľov v ochranu ich základných práv. Takéto konanie vážne ohrozuje verejný záujem a princípy právneho štátu. Preto žiadam BfDI o vykonanie komplexnej kontroly všetkých poskytovateľov internetových služieb vrátane O₂ Telefónica Deutschland pôsobiacich na nemeckom trhu s dôrazom na dodržiavanie pravidiel GDPR. Zároveň vyzývam na prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zákonného a transparentného spracovania osobných údajov v telekomunikačnom sektore.

Dôkaz:

prílohy k tejto sťažnosti s názvom:

2. Spor na súde

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung _sharp_DE_SK_with_QES.pdf

3. Zmluva o pripojení s O2 Telefónica

o2_Prepaid_Max Originally Vertrag miz o2_prepaid.pdf

4. Potvrdenie o platení tejto služby

account-statement_2024-11-01_2024-11-30_sk-sk_8328b2.pdf

S úctou,

V Kumhausene 15.12.2024

Peter Ferenc